



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 08

Außenprüfung und Erhebungsverfahren

51

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	NACHPRÜFUNG DER BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN DURCH FINANZÄMTER	1
1.	Außenprüfung	1
1.1	Betriebsnahe Veranlagung	1
1.2	Fahndungsprüfungen	1
1.3	Umsatzsteuer-Nachschau (§ 27b UStG)	1
1.4	Lohnsteuer-Nachschau (§ 42g EStG)	2
1.5	Kassen-Nachschau (§ 146b AO)	3
1.6	Außenprüfung	3
2.	Zulässigkeit der Außenprüfung	3
2.1	Außenprüfung bei Gewinnermittlern	3
2.2	Umsatzsteuer-Sonderprüfung	4
2.3	Außenprüfung in sonstigen Fällen	4
2.3.1	Lohnsteuer-Außenprüfung	4
2.3.2	Außenprüfung in sonstigen Fällen (sog. Anlassprüfungen)	4
2.3.3	Aufbewahrungspflichten bei Überschusseinkünften nach § 147a AO	4
2.3.4	Datenübermittlung durch Dritte, § 203a AO	5
3.	Prüfungsanordnungen	5
3.1	Zuständige Finanzbehörde	5
3.2	Form der Prüfungsanordnung	6
3.3	Inhalt der Prüfungsanordnung	7
3.4	Besonderheiten bei Personengesellschaften	8
3.5	Sperrwirkung für strafbefreiende Selbstanzeigen	8
3.6	Folgen fehlerhafter Prüfungsanordnungen	9
4.	Pflichten des Prüfers	10
4.1	Ausweispflicht und Beginn der Außenprüfung	10
4.2	Ermittlungen des Prüfers	10
4.3	Kontrollmitteilungen	11
4.4	Verdacht von Steuervergehen	11
5.	Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen	11
6.	Schlussbesprechung	12
7.	Prüfungsbericht	12
II.	ERHEBUNGSVERFAHREN	12
1.	Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis	12
1.1	Der Steueranspruch	12
1.2	Der Steuererstattungsanspruch	12
1.3	Der Steuervergütungsanspruch	13
1.4	Der Haftungsanspruch	13



1.5	Die Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen	13
2.	Schuldner der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis	13
3.	Entstehung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis	14
3.1	Entstehung von Erstattungsansprüchen	14
3.2	Entstehung von Ansprüchen auf steuerliche Nebenleistungen	15
4.	Fälligkeit von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis	15
4.1	Leistungsgebot	16
4.2	Zeitpunkt der Fälligkeit	16
4.2.1	Fälligkeit von Erstattungsansprüchen	16
4.2.2	Fälligkeit von Ansprüchen auf steuerliche Nebenleistungen	17
5.	Säumniszuschläge	17
5.1	Voraussetzungen	17
5.2	Höhe des Säumniszuschlags	17
5.3	Schonfrist	18
5.4	Besonderheiten bei Steueranmeldungen	19
5.5	Verfahren	19
6.	Hinausschieben der Fälligkeit	19
6.1	Stundung	20
6.1.1	Voraussetzungen	20
6.1.2	Verfahren	20
6.1.3	Wirkung der Stundung	20
6.2	Aussetzung der Vollziehung	21
6.3	Maßnahmen des Finanzamts, die kein Hinausschieben der Fälligkeit bewirken	21
6.3.1	Niederschlagung	21
6.3.2	Vollstreckungsaufschub	21
6.3.3	Aussetzung der Verwertung	22
7.	Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis	22
8.	Zahlung	22
8.1	Zeitpunkt der Zahlung	22
8.2	Tilgungsreihenfolge	22
9.	Aufrechnung	22
9.1	Aufrechnungslage	23
9.1.1	Gegenseitigkeit	23
9.1.2	Gleichartigkeit	23
9.1.3	Fälligkeit und Durchsetzbarkeit der Aktivforderung/Gegenforderung	23
9.1.4	Erfüllbarkeit der Passivforderung/Hauptforderung	23
9.1.5	Unstrittigkeit der Aktivforderung des Steuerpflichtigen	24
9.2	Rechtsnatur der Aufrechnungserklärung	24
9.3	Wirkung der Aufrechnung	24
9.4	Aufrechnungsvertrag	24



10.	Erlass	24
10.1	Voraussetzungen	24
10.1.1	Persönliche Erlassgründe	24
10.1.2	Sachliche Erlassgründe	25
10.2	Erlass als Ermessensentscheidung	25
10.3	Verfahren	25
10.4	Erlass im Steuerfestsetzungsverfahren	26
11.	Zahlungsverjährung	26
11.1	Einleitung	26
11.2	Berechnung der Zahlungsverjährungsfrist	26
11.2.1	Beginn der Zahlungsverjährung	26
11.2.2	Dauer der Zahlungsverjährungsfrist	27
12.	Abrechnungsbescheide	29
III.	ÜBUNGSFALL	31



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 08 – v12095

I. NACHPRÜFUNG DER BESTEUERUNGSGRUNDLAGEN DURCH FINANZÄMTER



PRÜFUNGSTIPP

Das Themenfeld „Außenprüfung“ (AP) wurde in den StB-Prüfungen der Jahre 2011, 2013, 2014, 2016, 2020 und 2021 zum Gegenstand der verfahrensrechtlichen Teilklausuren gemacht.

1. Außenprüfung

Zur Aufklärung steuerrechtlich bedeutsamer Sachverhalte und auch um Stpfl. vorbeugend zur Erfüllung ihrer Erklärungspflichten anzuhalten, räumt die AO den Finanzbehörden verschiedene Möglichkeiten ein, bei den Stpfl. an Ort und Stelle Steuerermittlungen durchzuführen.

1.1 Betriebsnahe Veranlagung

Das Finanzamt (FA) kann sich bei der Ermittlung steuerrelevanter Sachverhalte der in der AO genannten Beweismittel (§§ 92 ff. AO) bedienen.

Die Summe all dieser Rechte ergibt für das FA auch die Möglichkeit, eine Veranlagung in dem Betrieb des Stpfl. selbst vorzunehmen, die sog. **betriebsnahe Veranlagung** (AEAO zu § 85, Nr. 3).

1.2 Fahndungsprüfungen

Nach § 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO ist es Aufgabe der Steuerfahndung, Steuerstraftaten und Steuerordnungswidrigkeiten zu erforschen sowie die Besteuerungsgrundlagen zu ermitteln (§ 208 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO).

Dabei stehen den Fahndern die Ermittlungsbefugnisse zu, die die AO den Finanzämtern einräumt. Darüber hinaus sind die Fahndungsbeamten bei der Ermittlung von Steuervergehen nach § 404 Abs. 1 Satz 2 Halbs. 2 AO Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaft. Sie haben daher auch die Befugnisse, die die Strafprozessordnung (StPO) den Strafverfolgungsbehörden einräumt (§ 404 Abs. 1 Satz 1 AO, § 386 Abs. 2 AO und § 399 Abs. 1 AO).

1.3 Umsatzsteuer-Nachschau (§ 27b UStG)

Die Vorschrift des § 27b UStG dient der Bekämpfung des Umsatzsteuerbetrugs, insbesondere durch Umsatzsteuerbetrugskarusselle. Wie ein solches funktioniert, wird im folgenden Video erklärt:



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Umsatzsteuerbetrugskarussell – v10174



Die Erfahrungen zeigen, dass dem Umsatzsteuerbetrug mit den bestehenden Regelungen der AP nicht ausreichend begegnet werden kann. So muss die AP angekündigt werden. Die Ankündigung gibt steuerunehrlichen Unternehmen die Zeit, Vorkehrungen zu treffen, um gegenüber den Steuerbehörden einen normalen Geschäftsbetrieb vorzutäuschen oder den Geschäftsbetrieb einzustellen.

Die USt-Nachschau ist **keine AP** i. S. v. § 193 AO, sondern ein besonderes Verfahren zur zeitnahen Aufklärung möglicher steuererheblicher Sachverhalte. Deshalb gelten die Vorschriften für eine AP (§§ 193 ff. AO) nicht.

Gemäß § 27b Abs. 1 Satz 1 UStG hat die Finanzbehörde das Recht, **ohne vorherige Ankündigung** und außerhalb einer AP Grundstücke und Räume von Personen, die eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit selbständig ausüben, während der Geschäfts- und Arbeitszeiten zu betreten, um Sachverhalte festzustellen, die für die Besteuerung erheblich sein können (**USt-Nachschau**). **Wohnräume** dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten werden (§ 27b Abs. 1 Satz 2 UStG).

Die von der USt-Nachschau betroffenen Personen haben gemäß § 27b Abs. 2 UStG der Finanzbehörde auf deren Verlangen (digitale) **Aufzeichnungen**, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden über die der USt-Nachschau unterliegenden Sachverhalte **vorzulegen** und **Auskunft zu erteilen**.

Die Finanzbehörde hat gemäß § 27b Abs. 3 Satz 1 UStG das Recht, **ohne vorherige Prüfungsanordnung** (§ 196 AO) zu einer AP nach § 193 AO überzugehen, wenn die bei der USt-Nachschau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass geben. Auf den Übergang zur AP muss schriftlich hingewiesen werden (§ 27b Abs. 3 Satz 2 UStG).

Soweit bei der USt-Nachschau Umstände festgestellt werden, die für die Festsetzung und Erhebung **anderer Steuern** als der USt erheblich sein können, so ist die Auswertung der Feststellungen auch für diese Steuern zulässig. Dies gilt auch, soweit **andere Personen** betroffen sind (§ 27b Abs. 4 UStG). Solche Feststellungen werden durch entsprechende **Kontrollmitteilungen** an die zuständigen Finanzämter übermittelt.

1.4 Lohnsteuer-Nachschau (§ 42g EStG)

Ähnlich der gerade dargestellten USt-Nachschau kennt das Lohnsteuerrecht die LSt-Nachschau nach § 42g EStG:

- Nach **Abs. 1** dient die LSt-Nachschau allein der Kontrolle der steuerlichen Pflichten auf dem Gebiet der LSt. Andere Steuern werden von ihr nicht umfasst.
- Gemäß **Abs. 2 Satz 1** findet die LSt-Nachschau während der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten statt.
- Nach **Abs. 3** haben die von der LSt-Nachschau betroffenen Personen dem Amtsträger auf Verlangen Auskünfte zu erteilen sowie Lohn- und Gehaltsunterlagen, Aufzeichnungen, Bücher Geschäftspapiere und andere Unterlagen vorzulegen, die im Zusammenhang mit dem der Nachschau unterliegenden Sachverhalt stehen.
- **Abs. 4 Satz 1** ermöglicht es, umgehend und ohne eine vorherige Prüfungsanordnung zu einer LSt-AP nach § 42f EStG – nicht aber auf eine AP i. S. d. § 193 AO – überzugehen. Auf den Übergang zur LSt-AP ist schriftlich hinzuweisen.
- Nach **Abs. 5** können die Verhältnisse, die anlässlich einer LSt-Nachschau festgestellt werden, auch bei der Steuerveranlagung einer dritten Person berücksichtigt werden. Dies dürfte vor allem die ESt des Arbeitnehmers betreffen.

Die LSt-Nachschau dient der Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Einbehaltung und Abführung vor allem der LSt und des Solidaritätszuschlags. Ziel der Maßnahme ist es, einen Eindruck von den räumlichen Verhältnissen, dem tatsächlich eingesetzten Personal und dem üblichen

Geschäftsbetrieb zu gewinnen (BMF, Schreiben v. 16.10.2014, BMF IV C 5 – S 2386/09/10002:001, BStBl I 2014, S. 1408, Beck'sche Steuererlasse, Nr. 20, § 42g/1).



HINWEIS

Lesen Sie sich das o. g. BMF-Schreiben einmal durch. Es enthält neben allgemeinen Informationen zur LSt-Nachschau auch solche zum Übergang zur LSt-AP sowie zu den Rechten (insbes. Rechtsbehelfsmöglichkeiten) und Pflichten des Stpfl.

Markieren Sie sich – entsprechend den Vorgaben des Hilfsmittelerlasses – ggf. wesentliche Stichworte!

1.5 Kassen-Nachschau (§ 146b AO)

Nach § 146b Abs. 1 AO kann die Ordnungsmäßigkeit der Aufzeichnungen und Buchungen von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer AP geprüft werden. Nach § 146b Abs. 3 AO kann jedoch zu einer AP nach § 193 AO übergegangen werden; erforderlich ist ein schriftlicher Hinweis.

Die Kassen-Nachschau stellt ein eigenständiges Instrument zur zeitnahen Aufklärung steuererheblicher Sachverhalte im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erfassung von Geschäftsvorfällen mittels elektronischer Aufzeichnungssysteme dar.

1.6 Außenprüfung

Das weitaus wichtigste Instrument der Steuerverwaltung zur Nachprüfung steuerlich erheblicher Sachverhalte ist die AP (§§ 193 ff. AO). Ihr gilt daher das Hauptaugenmerk.

Wesentliche Einzelheiten der AP sind geregelt in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift für die Betriebsprüfung (**Betriebsprüfungsordnung – BpO**) v. 15.3.2000, BStBl. I 2000, S. 368, zuletzt geändert am 20.7.2011, abgedruckt in Beck'sche Steuererlasse, Nr. 800, § 193/1.

2. Zulässigkeit der Außenprüfung

Die Zulässigkeit der AP ergibt sich aus § 193 AO.

2.1 Außenprüfung bei Gewinnermittlern

Außenprüfungen sind ohne weiteres zulässig bei Stpfl., die einen gewerblichen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb unterhalten oder freiberuflich tätig sind. Welche Betriebe im Einzelnen zu prüfen sind, steht im Auswahlermessen des FA (§ 5 AO).

Die Auswahl der Betriebe erfolgt aus der **Betriebskartei**, die von jedem zuständigen FA für die AP geführt wird. In dieser Kartei werden jeweils für einen 3-Jahres-Zeitraum alle Groß-, Mittel- und Kleinbetriebe geführt und in Unternehmensgruppen eingeteilt (**ab 1.1.2024**: BMF, Schreiben v. 24.11.2023, BMF IV D 3 – S 1451/19/10001 :001; DOK 2023/1019019, BStBl. I 2023, S. 2020, Beck'sche Steuererlasse, Nr. 800, § 193/4).

Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 BpO soll sich der Prüfungszeitraum nicht über mehr als drei Jahre erstrecken. Welche Jahre das FA prüfen will, ist ihm überlassen. Nur bei Großbetrieben und Konzernen soll der Prüfungszeitraum an den vorhergehenden Prüfungszeitraum anschließen (§ 4 Abs. 2 BpO). Nach § 4a BpO ist auch eine sog. **zeitnahe Betriebsprüfung** möglich.



2.2 Umsatzsteuer-Sonderprüfung

Bei der USt-Sonderprüfung handelt es sich um eine **besondere AP** (siehe § 1 Abs. 2 BpO). Sie hat ihre Rechtsgrundlage in den §§ 193 ff. AO, insbesondere in § 194 Abs. 1 Satz 2 AO.

Durch die USt-Sonderprüfung soll erreicht werden, dass umsatzsteuerpflichtige Leistungen sachlich und zeitlich zutreffend besteuert, Steuerbefreiungen und Steuervergünstigungen nicht zu Unrecht in Anspruch genommen und keine Vorsteuerbeträge unberechtigt abgezogen oder vergütet werden. USt-Sonderprüfungen werden durch **Sonderprüfer**, unabhängig vom Turnus der allgemeinen AP und ohne Unterscheidung der Größe der Betriebe vorgenommen. USt-Sonderprüfungen sollen in der Regel zeitnah durchgeführt werden. Da die Vorsteuern bereits im USt-Voranmeldungsverfahren angerechnet bzw. vergütet werden, kann mit der Prüfung zweifelhafter Fälle nicht bis zur Berechnung/Festsetzung der Jahresumsatzsteuer oder bis zur Durchführung einer allgemeinen AP gewartet werden.

Die Verwaltung hat für Steuertatbestände, die bis zum 31.12.2023 verwirklicht werden, in dem BMF-Schreiben betr. Durchführung von USt-Sonderprüfungen vom 7.11.2002, BMF IV B 2 – S 7420 a – 4/02, BStBl. I 2002, S. 1366, Beck'sche Steuererlasse, Nr. 800, § 193/5, einen Katalog von „Kriterien“ zusammengestellt, die den Finanzämtern Anlass für die Anordnung einer USt-Sonderprüfung geben können. Die Aufhebung des o.g. BMF-Schreibens durch die Positivliste mit BMF-Schreiben v. 14.3.2025 (BStBl. I 2025, S. 755) soll jedoch keine Aufgabe der bisherigen Rechtsauffassung der Verwaltung bedeuten, sondern lediglich der Bereinigung der Weisungslage dienen.

2.3 Außenprüfung in sonstigen Fällen

2.3.1 Lohnsteuer-Außenprüfung

Nach § 193 Abs. 2 Nr. 1 AO kommt eine AP in Betracht, soweit es um die Verpflichtung des Stpfl. geht, für Rechnung eines anderen Steuern zu entrichten oder Steuern einzubehalten. Diese Vorschrift hat nicht nur, aber vor allem Bedeutung für die LSt-AP (§ 42f EStG).

Die Prüfung sonstiger Steuerpflichtiger, die Steuern einzubehalten haben, wie etwa die Kapitalertragsteuer (§§ 43 ff. EStG) oder die Aufsichtsratssteuer (§ 50a EStG), ergibt sich bereits aus § 193 Abs. 1 AO.

2.3.2 Außenprüfung in sonstigen Fällen (sog. Anlassprüfungen)

Nach § 193 Abs. 2 **Nr. 2** AO kommt eine AP ausnahmsweise in Betracht, wenn die Stpfl. nicht unter § 193 Abs. 1 AO fallen und

- für die Besteuerung **erhebliche** Fälle der Aufklärung bedürfen und
- eine Prüfung an Amtsstelle nach Art und Umfang des zu prüfenden Sachverhaltes nicht zweckmäßig ist.

Hauptanwendungsfall waren früher (zu D-Mark-Zeiten) die sog. Einkunftsmillionäre, die jetzt aber unter § 193 Abs. 1 AO fallen (siehe dazu sogleich).

Nach § 193 Abs. 2 **Nr. 3** AO ist eine AP ferner dann zulässig, wenn ein Stpfl. seinen Mitwirkungspflichten nach § 12 Steueroasen-Abwehrgesetz nicht nachkommt.

2.3.3 Aufbewahrungspflichten bei Überschusseinkünften nach § 147a AO

Für die Bezieher von positiven Überschusseinkünften von mehr als 500.000 € im Kalenderjahr ordnet § 147a AO eine **Aufbewahrungspflicht** von Aufzeichnungen und Unterlagen über Einnahmen und Werbungskosten (nicht Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen o. Ä.) von **sechs Jahren** an.

Der Kreis der der AP nach § 193 AO unterliegenden Steuerpflichtigen umfasst nach Abs. 1 a.E. auch Steuerpflichtige i. S. d. § 147a AO. Die AP bei diesen Steuerpflichtigen ist damit ohne weitere Voraussetzungen zulässig, für die Anordnung der AP bedarf es keiner anderen Begründung als des **Hinweises auf die Vorschrift**.

2.3.4 Datenübermittlung durch Dritte, § 203a AO

§ 203a AO gestattet die Durchführung einer AP bei mitteilungspflichtigen Stellen i. S. d. § 93c Abs. 1 AO (z. B. Träger der gesetzlichen Rentenversicherung, Banken). Gegenstand einer solchen Prüfung kann etwa die Frage sein, ob die Verpflichtungen nach § 93c Abs. 1 Nr. 1, 2 u. 4, Abs. 2 u. 3 AO bei der Datenübermittlung ordnungsgemäß erfüllt wurden und der Inhalt der Datensätze den Vorgaben entspricht. Gegenstand der AP sind nicht die Besteuerungsgrundlagen der mitteilungspflichtigen Stelle selber, sondern die einer dritten Person (z. B. eines Arbeitnehmers). Abweichend von § 195 Satz 1 AO ist die Prüfung von der für Ermittlungen nach § 93c Abs. 4 Satz 1 AO zuständigen Finanzbehörde durchzuführen. Im Übrigen gelten für die Durchführung der AP § 195 Satz 2 AO sowie §§ 196 bis 203 AO entsprechend.

3. Prüfungsanordnungen

Nach § 196 AO bestimmt die zuständige Finanzbehörde den Umfang der AP in einer schriftlich oder elektronisch zu erlassenden Prüfungsanordnung. Diese ist ein **SteuerVA** (§ 118 AO), weil mit verbindlicher Wirkung der zu prüfende Stpfl. (Inhaltsadressat), die zu prüfenden Steuern und die Prüfungsjahre festgelegt werden. Will sich der Betroffene gegen die Prüfungsanordnung wenden, muss er gegen sie Einspruch einlegen (§ 347 AO). Werden mehrere Steuerarten (z. B. KöSt, USt und GewSt) und mehrere Jahre (z. B. 2018, 2019 und 2020) geprüft, so liegen entsprechend viele VAe (in diesem Beispiel also insgesamt neun) vor – zusammengefasst in einer Verfügung (Sammelverwaltungsakt).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsanordnung – v10175



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2021 war ein Teilabdruck eines Sammelverwaltungsakts mit drei Prüfungsanordnungen, der Festlegung des voraussichtlichen Beginns der AP sowie eine Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Die im Sachverhalt und in den Bearbeitungshinweisen so dargestellten Quellen mussten von den Prüfungsteilnehmern ausgewertet und für die korrekte Lösung berücksichtigt werden.

3.1 Zuständige Finanzbehörde

Die Zuständigkeit richtet sich nach § 195 Satz 1 AO i. V. m. §§ 18 ff. AO. Nach § 195 Satz 2 AO können andere Finanzbehörden mit der AP beauftragt werden (sog. Auftragsprüfungen); in diesem Fall darf die beauftragte Finanzbehörde anstelle der an sich zuständigen Finanzbehörde die AP durchführen und ist zum Erlass der Prüfungsanordnung befugt, aus der sich die Ermessensurwägungen auch für den Auftrag ergeben müssen.

Das **Bundeszentralamt für Steuern** (BZSt) hat ein Mitwirkungsrecht an den Betriebsprüfungen der (Landes-)Finanzämter und ggf. auch ein selbstständiges Prüfungsrecht (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 FVG i. V. m. § 19 FVG; §§ 20 ff. BpO).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Teilaufgabe der StB-Prüfung 2011 wurde eine Prüfungsanordnung von einem örtlich unzuständigen FA erlassen. Eine Heilung nach § 126 AO ist für die Fälle der örtlichen Unzuständigkeit nicht vorgesehen. Auch eine Unbeachtlichkeit nach § 127 AO liegt nicht vor, da die Prüfungsanordnung ein Ermessens-VA ist und daher eine „andere Entscheidung in der Sache hätte getroffen werden können“. Die damit rechtswidrige Prüfungsanordnung behält jedoch – mangels eingelegten Einspruchs – ihre Wirksamkeit (§ 124 Abs. 1, 2 AO). Die Rechtswidrigkeit der Prüfungsanordnung hatte in der StB-Prüfung 2011 dann keine Konsequenz für die Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 4 AO.

3.2 Form der Prüfungsanordnung

Erforderlich ist die Schriftform oder die elektronische Form (§ 196 AO). Soll die Prüfungsanordnung über den normalen dreijährigen Prüfungszeitraum hinaus während der Prüfung nach § 4 Abs. 3 Satz 2 BpO ausgedehnt werden, so bedarf es für diese Jahre weiterer Anordnungen, die auch noch während der begonnenen Prüfung ergehen können. Eine Prüfungsanordnung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der ordnungsgemäßen Bekanntgabe (§ 122 Abs. 1 AO).

► Beispiel:

1. *Amal und George Kluni werden zusammen zur ESt veranlagt. Amal hat ein Modegeschäft, George betreibt eine Rechtsanwaltspraxis. Das FA erlässt eine Prüfungsanordnung, wonach Einkommen- und Umsatzsteuer der Eheleute sowie die Gewerbesteuer der Amal für die Jahre 01 bis 03 geprüft werden sollen. Es richtet die Anordnung an George Kluni.¹*

Das FA kann in einer Verfügung mehrere Prüfungsanordnungen verbinden. Es muss diese allerdings an die Betroffenen (= Inhaltsadressaten) richten. Da das FA die Anordnung nicht auch an Amal gerichtet hat, ist eine Prüfungsanordnung insoweit nicht erfolgt. Die Anordnung gegenüber George ist wirksam.

2. *Einert hat sich als atypisch stille Gesellschafterin am Unternehmen des Hans Huber beteiligt. Das FA will die Umsatz- und Gewerbesteuer des Unternehmens prüfen. Es adressiert die Prüfungsanordnung an die „atypische stille Gesellschaft bestehend aus Einert und Huber“.*

Die Prüfungsanordnung ist unwirksam (§ 125 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 3 AO). Eine Gesellschaft iS. einer Gesamthandsgemeinschaft liegt nicht vor. Huber ist hier Alleinunternehmer. Die Anordnung hätte an ihn gerichtet werden müssen.

Zu Bekanntgabefragen bei Prüfungsanordnungen siehe AEAO zu § 197, Nr. 1 bis 9.



HINWEIS

Den Gemeinden steht nach § 21 Abs. 3 FVG bei den Realsteuern (§ 3 Abs. 2 AO) ein Informations- und Teilhaberecht (u.a. an der Außenprüfung) zu, soweit diese von den Finanzämtern verwaltet werden. Allerdings sind die Gemeinden nicht dazu ermächtigt, gegenüber Gewerbesteuerpflichtigen die Teilnahme eines Gemeindebediensteten an der AP des FA anzuordnen, sondern das FA räumt im Rahmen seiner Anordnung der AP nach §§ 193 ff. AO i. V. m. § 21 Abs. 3 FVG der Gemeinde das ihr zustehende Recht zur Teilnahme an dieser AP ein. Da es sich bei der Regelung des Rechts auf Teilnahme der Gemeinde an der AP um einen gegenüber dem Stpfl. eigenständigen VA handelt, kann der Stpfl. im Rahmen der Anfechtung dieser Anordnung alle Einwendungen geltend machen (BFH, Urt. v. 23.1.2020, III R 9/18, BStBl. II 2020, S. 436).

¹ Bei den angeführten Jahreszahlen (hier 01 bis 03) handelt es sich um fiktive Jahre.

Die Prüfungsanordnung muss schließlich eine **Rechtsbehelfsbelehrung** enthalten (§ 196 AO). Fehlt diese, so ist die Einlegung des Einspruchs innerhalb eines Jahres zulässig (§ 356 Abs. 1, 2 AO). Wird Einspruch eingelegt, hat dieser nach § 361 Abs. 1 Satz 1 AO keine aufschiebende Wirkung, die im Rahmen des vorläufigen Rechtsschutzes durch Aussetzung der Vollziehung (§ 361 Abs. 2 AO; § 69 FGO) (siehe dazu auch LB VerfR 07) gewährt werden kann (AEAO zu § 196, Nr. 1).

3.3 Inhalt der Prüfungsanordnung

Aus der Prüfungsanordnung müssen hervorgehen (§ 5 Abs. 2 BpO):

- die Rechtsgrundlage der Prüfung
- die Begründung
- die zu prüfenden Steuern und Steuervergütungen
- zu prüfende bestimmte Sachverhalte
- der Prüfungszeitraum
- der voraussichtliche Beginn der Prüfung

Zu beachten ist, dass die Festsetzung des Prüfungsbeginns und des Prüfungsorts durch eigene SteuerVA erfolgt, gegen die Einspruch eingelegt werden kann (§ 118 AO; § 5 Abs. 4 BpO; AEAO zu § 196, Nr. 1).

Zum Ort der AP siehe § 200 Abs. 2 Satz 1 AO sowie § 6 BpO. Die Kanzlei des steuerlichen Vertreters scheidet dem Grunde nach als Prüfungsort regelmäßig aus. Es besteht aber ein Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Antrag, ob die Prüfung nach § 6 Satz 3 BpO ausnahmsweise in der Kanzlei des Steuerberaters durchgeführt werden kann.

Dagegen sind die Angabe des Betriebsprüfers (Name) und andere prüfungsleitende Bestimmungen **keine VAe** mangels unmittelbarer Rechtswirkung.



PRÜFUNGSTIPP

Wird in der Klausur etwa gefragt, wie der Stpfl. gegen die Festlegungen in der Prüfungsanordnung vorgehen kann, wird oft nur der Einspruch (§§ 347 ff. AO) gegen die Prüfungsanordnung geprüft. Häufig wird übersehen, dass die Prüfungsanordnung, die Festlegung des Prüfungsbeginns und des Prüfungsorts selbständig mit dem Einspruch anfechtbare VAe i. S. d. § 118 AO sind (so ausdrücklich auch AEAO zu § 196, Nr. 1 Satz 2). Der Einspruch ist daher statthaft gegen

- die Prüfungsanordnung selbst und
- die Festlegung des Prüfungsbeginns sowie
- des Prüfungsorts.

Die Prüfungsanordnung bedarf grundsätzlich einer **Begründung** (§ 121 Abs. 1 AO). Für sog. Routineprüfungen nach § 193 Abs. 1 AO genügt im Allgemeinen die Angabe der Rechtsgrundlage (§ 121 Abs. 2 Nr. 2 AO; AEAO zu § 193, Nr. 4).



HINWEISE

- In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2021 war im Rahmen der Begründetheitsprüfung eines Einspruchs gegen Prüfungsanordnungen u.a. zu prüfen, ob als Begründung der AP lediglich das Zitat des § 193 Abs. 1 AO ausreicht.
- Laut BFH erfordert weder die Prüfungsanordnung für die erste noch die zweite Anschlussprüfung eines Mittelbetriebs (vgl. § 4 Abs. 3 BpO) eine über die Angabe der gesetzlichen Grundlage hinausgehenden Begründung (BFH, Urt. v. 15.6.2016, III R 8/15, BStBl. II 2017, S. 25).

Für sog. **Anlassprüfungen** des § 193 Abs. 2 Nr. 2 AO und für sog. Erweiterungsprüfungen nach § 4 Abs. 3 Satz 2 BpO sind entsprechend substantiierte Begründungen erforderlich (AEAO zu § 193, Nr. 5). Bei Anlassprüfungen muss die Begründung ergeben, dass die gewünschte Aufklärung durch Einzelermittlungen an Amtsstelle nicht erreicht werden kann (AEAO zu § 193, Nr. 5).

Ein **Begründungsmangel** kann nach § 126 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 AO geheilt werden, indem die Begründung nachgeholt wird.

3.4 Besonderheiten bei Personengesellschaften

Bei Personengesellschaften ist nach § 194 Abs. 1 Satz 3 AO i. V. m. § 193 Abs. 1 AO regelmäßig die Gesellschaft als solche Subjekt der Außenprüfung. Allerdings werden die **steuerlichen Verhältnisse der Gesellschafter** insoweit geprüft, als diese Verhältnisse für die zu überprüfenden einheitlichen Feststellungen von Bedeutung sind (§ 194 Abs. 1 Satz 3 AO). Dies betrifft insbesondere Sonderbetriebseinnahmen und Sonderbetriebsausgaben i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Einer besonderen Prüfungsanordnung bedarf es nicht.

Nach § 194 Abs. 2 AO können steuerliche Verhältnisse der Gesellschafter mitgeprüft werden, auch soweit sie **nicht** die einheitliche Feststellung betreffen. In diesen Fällen ist die Prüfungsanordnung auch diesen Gesellschaftern bekannt zu geben (§ 197 Abs. 1 Satz 3 AO).

3.5 Sperrwirkung für strafbefreiende Selbstanzeigen

In § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO ist eine **Sperre für strafbefreiende Selbstanzeigen** enthalten, sobald dem Steuerstraftäter oder seinem Vertreter (z. B. StB) oder dem Gehilfen bzw. Anstifter eine Prüfungsanordnung nach § 196 AO bekannt gegeben worden ist. Ein früher mögliches Abwarten des Prüfungsbeginns („Fußmattentheorie“) ist nicht mehr möglich. Die Finanzämter müssen jedoch den Zugang der Prüfungsanordnung beweisen. Daher werden die Prüfungsanordnungen vermehrt mittels Zustellung (§ 122 Abs. 5 AO; §§ 3 ff. VwZG) bekannt gegeben.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

„Fußmattentheorie“ – v10176

Die Sperrwirkung des § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO bezieht sich aufgrund der Formulierung „**beschränkt auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der angekündigten Außenprüfung**“ nur auf den sachlichen und zeitlichen Umfang der angekündigten AP (§ 371 Abs. 2 Satz 2 AO) und nicht auf alle Jahre einer Steuerart, die noch nicht strafverjährt sind.

► Beispiel:

Das FA ordnet im April 10 bei der Versicherungsmaklerin Hannelore Steinfeld eine AP für die ESt und USt der Jahre 06 bis 08 an.

Hannelore Steinfeld gibt im Mai 10 eine Selbstanzeige betreffend ESt und USt des Jahres 09 ab. Diese ist **nicht** nach § 371 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a AO gesperrt.

3.6 Folgen fehlerhafter Prüfungsanordnungen

Prüfungsanordnungen sind VAe (§ 118 AO). Sind sie fehlerhaft, so muss sie der Betroffene mit Einspruch anfechten (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Tut er dies nicht, so werden sie bestandskräftig. Prüfungsfeststellungen, die aufgrund solcher Prüfungen getroffen werden, dürfen in Steueränderungsbescheiden verwertet werden.

Wird eine Prüfungsanordnung von der Rechtsbehelfsstelle aufgrund eines Einspruchs oder vom Finanzgericht aufgrund einer Klage aufgehoben, weil sie rechtswidrig oder nichtig war, so bleibt es dem FA unbenommen, eine neue fehlerfreie Prüfungsanordnung zu erlassen und aufgrund dieser eine neue Prüfung durchzuführen (sog. **Wiederholungsprüfung**; AEAO zu § 196, Nr. 3). Ist jedoch zwischenzeitlich Festsetzungsverjährung eingetreten (§§ 169 ff. AO, § 171 Abs. 4 AO), ist die Wiederholungsprüfung nicht mehr zulässig.



HINWEIS

Hat das FA die Prüfungsfeststellungen im Steuerbescheid verwertet, obwohl die Prüfungsanordnung angefochten war, so muss der Stpfl. auch den Steueränderungsbescheid angreifen. Tut er dies nicht und stellt das Finanzgericht fest, dass die Anordnung zwar fehlerhaft, aber nicht nichtig war, so kann der Stpfl. die Änderung seines bestandskräftigen Bescheids nicht mehr erreichen (AEAO zu § 196, Nr. 2). Etwas anderes gilt, wenn aufgrund eines Einspruchs die Aussetzung der Vollziehung ausgesprochen wurde.

In drei Fällen führen fehlerhafte Prüfungsanordnungen zu einem **Verwertungsverbot** der Prüfungsfeststellungen:

- **Nichtige Prüfungsanordnung:** Ist die Prüfungsanordnung nichtig (§ 125 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 3 AO), so kann sie keine Rechtswirkung entfalten. Die Prüfungsfeststellungen dürfen nicht verwertet werden.
- **Fehlende Prüfungsanordnung:** Dasselbe muss gelten, wenn eine Prüfungsanordnung von Anfang an nicht vorlag.

▶ Beispiel:

Das FA ordnet bei dem Zahnarzt Dr. Plombenleger eine AP für die ESt der Jahre 06 bis 08 an. Die Prüferin stellt fest, dass Dr. Plombenleger in diesen Jahren Einnahmen in erheblicher Höhe nicht aufgezeichnet hat. Sie vermutet, dass dies auch in den früheren Jahren geschehen ist. Ohne eine Prüfungsanordnung prüft sie die früheren Jahre.

Die Prüfungsfeststellungen für die früheren Jahre dürfen nicht verwertet werden.

- **Rechtskräftige Entscheidung der Fehlerhaftigkeit einer Prüfungsanordnung durch ein Finanzgericht:** Hat ein Finanzgericht durch ein rechtskräftiges Urteil entschieden, dass eine Prüfungsanordnung rechtswidrig war, so dürfen die Feststellungen, die auf diese Prüfung hin ergangen sind, nicht mehr verwertet werden.

Nach der Rechtsprechung des BFH gelten Verwertungsverbote in folgenden Fällen **nicht**:

- bei Zufallsfunden,

▶ Beispiel:

Während einer Prüfung der Jahre 06 bis 08 findet der Prüfer in den Akten des Stpfl. aus dem Jahre 06 einen Beleg, aus dem sich ergibt, dass der Stpfl. in 04 ein Grundstück aus seinem Privatvermögen innerhalb der Spekulationsfrist veräußert hat (§ 23 EStG). Der Prüfer stellt fest, dass der Gewinn aus dem privaten Veräußerungsgeschäft nicht versteuert wurde.

Hier liegt ein Zufallsfund vor. Der Prüfer hat das Jahr 04 nicht systematisch geprüft. Die neue Tatsache darf im Bescheid 04 korrigiert werden (§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO), sofern keine Festsetzungsverjährung eingetreten ist.



- wenn die bei der Prüfung festgestellten Tatsachen in eine Erstveranlagung eingehen,
- wenn das geprüfte Jahr unter Vorbehalt der Nachprüfung (§ 164 AO) steht.

In all diesen Fällen hat das Recht des FA auf Ermittlung des steuerlichen Sachverhalts (§ 88 AO) Vorrang vor dem Vorliegen einer formal ordnungsgemäßen Prüfungsanordnung.

4. Pflichten des Prüfers

Der Verlauf der AP wird bestimmt durch Pflichten und Aufgaben des Prüfers wie auch durch Rechte und Mitwirkungspflichten des Stpfl.

4.1 Ausweispflicht und Beginn der Außenprüfung

Der Prüfer hat sich bei Erscheinen unverzüglich auszuweisen (§ 198 Satz 1 AO).

Ferner hat der Prüfer den **Beginn der Prüfung** unter Angabe von Datum und Uhrzeit aktenkundig zu machen (§ 198 Satz 2 AO). Der Beginn der AP hat besondere Bedeutung, denn er führt zur **Hemmung** der Festsetzungsfrist (§ 171 Abs. 4 AO).



HINWEIS

Die Ablaufhemmung des § 171 Abs. 4 AO haben wir bereits im LB VerfR 05 ausführlich behandelt. Nutzen Sie die Gelegenheit, um diese wichtige Ablaufhemmung zu wiederholen.

Die Ablaufhemmung des § 171 Abs. 4 AO war Gegenstand der verfahrensrechtlichen Klausuren der StB-Prüfungen 2011, 2013, 2014 und 2016.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Ablaufhemmung bei Außenprüfung – v10152

Die AP beginnt grundsätzlich in dem Zeitpunkt, in dem der Außenprüfer nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung (§ 196 AO) **konkrete Ermittlungshandlungen** vornimmt. Die Handlungen brauchen für den Betroffenen nicht erkennbar zu sein; es genügt vielmehr, dass der Außenprüfer nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung mit dem Studium der für den Steuerfall betreffenden Akten beginnt (AEAO zu § 198, Nr. 1).

4.2 Ermittlungen des Prüfers

Der Prüfer hat nach § 199 Abs. 1 AO die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse, die für die Steuern von Bedeutung sind, **zugunsten wie zuungunsten** des Stpfl. zu ermitteln. Grundsätzlich gelten dabei auch die Vorschriften des Steuerermittlungsverfahrens (§§ 85 ff. AO).

Als Ausprägung des rechtlichen Gehörs bestimmt § 199 Abs. 2 AO, dass der Prüfer den Stpfl. bereits während der Prüfung über festgestellte Sachverhalte und ihre steuerliche Auswirkung zu unterrichten hat. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung ist nach § 126 Abs. 1 Nr. 3 AO heilbar.

Die Prüfung ist nach § 7 BpO auf das Wesentliche zu beschränken, nach § 8 BpO muss der Stpfl. nicht selbst zur Auskunft zur Verfügung stehen, sondern kann dem Prüfer Auskunftspersonen benennen, z. B. den Geschäftsführer oder seinen StB.

Will der Prüfer andere Betriebsangehörige um Auskunft ersuchen, so soll er den Stpfl. vorher davon unterrichten.

4.3 Kontrollmitteilungen

Ein wichtiges Instrument der Finanzbehörden im Rahmen der AP ist das Recht, Kontrollmitteilungen zu erstellen (§ 194 Abs. 3 AO und § 9 BpO). Solche werden erstellt, wenn Feststellungen getroffen werden, die andere Stpfl. betreffen. Dabei ist § 102 AO zu beachten.

Kontrollmitteilungen sind **keine SteuerVAe**, da sie keine unmittelbare Rechtswirkung nach außen haben (§ 118 AO). Sie können daher nicht mit Einspruch angefochten werden.

4.4 Verdacht von Steuervergehen

Bei Verdacht einer Steuerstraftat oder Steuerordnungswidrigkeit muss unverzüglich die zuständige Dienststelle informiert werden, insbesondere muss der Stpfl. aktenkundig darauf hingewiesen werden, dass er sich durch weitere Angaben nicht selbst zu belasten braucht (§ 10 BpO).

Für die (erstmalige) Anordnung einer AP sei es jedoch unerheblich, ob hinsichtlich der betroffenen Steuerarten und Besteuerungszeiträume der Anfangsverdacht einer Steuerstraftat besteht, BFH, Beschl. v. 14.4.2020, VI R 32/17, BStBl. II 2020, S. 487.

5. Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen

Die wichtigsten Pflichten sind in § 200 AO zusammengefasst. So hat der Stpfl. vor allem

- Auskünfte zu erteilen, wenn er keine Auskunftsperson benannt hat;
- Aufzeichnungen, Bücher, Geschäftspapiere (Sparbücher, Bankauszüge usw.) vorzulegen;
- dem Prüfer Zugang zu den Grundstücken und Betriebsräumen zu gewähren; hierin liegt kein Verstoß gegen das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung gemäß Art. 13 GG.

Kommt der Stpfl. seiner Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften oder zur Vorlage angeforderter Unterlagen nicht nach, kann das FA ein **Verzögerungsgeld** nach § 146 Abs. 2b AO festsetzen.



HINWEIS

Das FA kann gegen die Stpfl. ein Verzögerungsgeld von 2.500 € bis 250.000 € festsetzen, wenn diese ihren Mitwirkungspflichten bei einer AP innerhalb angemessener Frist nicht nachkommen (§ 146 Abs. 2c AO). Ob es zur Festsetzung kommt, steht im Ermessen (§ 5 AO) des FAs. Die Ermessenserwägungen hat das FA darzulegen, um eine gerichtliche Kontrolle der Rechtmäßigkeit zu ermöglichen.

Das FA muss dabei beispielsweise berücksichtigen, dass sich der Stpfl. gegen die Vorlage der Unterlagen mit einem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz gewandt hat und dieser im Zeitpunkt des Ablaufs der Frist noch nicht beschieden war. Das Ermessen wird zudem fehlerhaft ausgeübt und führt zur Aufhebung des Verzögerungsgeldbescheids, wenn das FA früheres (Fehl-)Verhalten des Stpfl., welches vor der Aufforderung zur Mitwirkung lag, in seine Ermessenserwägungen mit einbezieht.

Um eine dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz geschuldete „Waffengleichheit“ zwischen FA und Stpfl. zu gewährleisten, hat der BFH hohe Anforderungen an die vom FA zu treffende Ermessensentscheidung gestellt. So darf das FA auch in Fällen, in denen die Stpfl. ihrer Mitwirkungspflicht bei einer AP schuldhaft nicht nachgekommen sind, ein Verzögerungsgeld nicht ohne nähere Begründung festsetzen (BFH, Urt. v. 24.4.2014, IV R 25/11, BStBl. 2014 II, S. 819).



6. Schlussbesprechung

Im Anschluss an die AP ist eine (auch fernmündliche = telefonische oder elektronische) Schlussbesprechung durchzuführen, um strittig gebliebene Fragen zu klären (§ 201 Abs. 1 AO). Von einer solchen Besprechung ist abzusehen, wenn

- die Prüfung zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlagen geführt hat oder
- der Stpfl. auf eine Besprechung verzichtet hat.

Auch dabei handelt es sich um eine Ausprägung des rechtlichen Gehörs. Besprechungspunkte sowie der Termin sind dem Stpfl. daher angemessene Zeit vorher bekannt zu geben (§ 11 BpO).

7. Prüfungsbericht

Das Ergebnis der Prüfung ist in einem schriftlichen Bericht (**Prüfungsbericht**) zusammenzufassen (§ 202 AO und § 12 BpO). Dieser Bericht ist **kein VA**, sondern eine finanzamtsinterne Mitteilung der Prüfungsfeststellungen durch die Betriebsprüfung an die für die Änderungsbescheide zuständigen Sachgebiete des FA. Der Stpfl. kann sich daher erst mit dem förmlichen Rechtsbehelf des Einspruchs gegen die Steueränderungsbescheide wenden (§ 347 Abs. 1 AO). Die Rechtsauffassung des Prüfers im Prüfungsbericht ist für die Veranlagungsstelle des FA nicht verbindlich.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verwaltungsakt i. S. v. § 118 AO – v10157

II. ERHEBUNGSVERFAHREN

1. Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis sind Geldleistungsansprüche, die sich aus steuerrechtlichen Vorschriften ergeben. Sie sind in **§ 37 AO** aufgezählt. Darunter fallen im Einzelnen:

1.1 Der Steueranspruch

Es handelt sich hierbei um Steueransprüche, die durch Steuerbescheide, gegebenenfalls auch Vorauszahlungsbescheide, festzusetzen sind (§ 155 Abs. 1 AO).

1.2 Der Steuererstattungsanspruch



HINWEIS

In den verfahrensrechtlichen Klausuren der StB-Prüfung 2017 und 2019 war jeweils die Entstehung und der Umfang eines Erstattungsanspruchs zu prüfen.

Zu Steuererstattungsansprüchen kommt es vor allem, wenn der Stpfl. mehr Steuern bezahlt hat, als ihm nach den Steuergesetzen auferlegt waren (§ 37 Abs. 2 AO). Beispiele sind:

- Ein Stpfl. zahlt seine Steuer versehentlich doppelt; ein Stpfl. zahlt eine Steuer, die durch Verjährung erloschen war (§ 232 AO); ein Stpfl. zahlt eine Steuer, obwohl sie gestundet war.
- Das FA hat rechtsfehlerhaft eine Steuer zu hoch festgesetzt. Der Betroffene hat die zu hohe Steuer bezahlt. Später erfolgt eine Korrektur des Bescheids zugunsten des Stpfl.
- Das FA hat Steuervorauszahlungen zu hoch festgesetzt. Diese wurden vom Stpfl. bezahlt.

Zu den Besonderheiten bei Bestimmung des **ESt-Erstattungsanspruchs bei Ehegatten und eingetragenen Lebenspartnern** ist ein umfangreiches BMF-Schreiben v. 14.1.2015, BMF IV A 3 – S 0160/11/10001, BStBl. I 2015, S. 83, ergangen, das Sie in den Beck'schen Steuererlassen unter Nr. 800, § 37/1 finden.

1.3 Der Steuervergütungsanspruch

Während ein **Erstattungsanspruch** entsteht, wenn der Stpfl. mehr Steuern bezahlt hat, als er hätte zahlen müssen, kommt es zu **Steuervergütungen** (§ 37 Abs. 1 AO), wenn ein Stpfl. aus anderen Gründen eine gesetzlich vorgesehene Prämie oder Zulage ausbezahlt bekommt.

► Beispiel:

1. *Fr. Einert bekommt eine Wohnungsbauprämie (§ 1 WoPG, § 4 Abs. 1 WoPG). Fr. Einert bekommt die Prämie nicht, weil sie zu viel Steuern bezahlt hat, sondern aus sozial- und vermögenspolitischen Gründen, weil sie Bausparleistungen erbracht hat.*
2. *Steuervergütungen sind auch das Kindergeld (§§ 62 ff. EStG) sowie die Altersvorsorgezulagen (§ 83 EStG, § 96 Abs. 1 EStG).*
3. *Ein weiterer wichtiger Anwendungsfall ist die Vorsteuer nach § 15 UStG, sofern sie die USt übersteigt.*

1.4 Der Haftungsanspruch

Zu den Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis zählen alle Haftungsansprüche (§ 37 Abs. 1 AO), gleichgültig, ob sie ihre Grundlage in Steuergesetzen (z. B. § 71 AO) oder in anderen Gesetzen (z. B. § 25 HGB) finden.

1.5 Die Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis nach § 37 Abs. 1 AO sind auch Ansprüche auf steuerliche Nebenleistungen i. S. d. § 3 Abs. 4 AO, wie etwa

Nr. 2: Verspätungszuschläge (§ 152 AO)

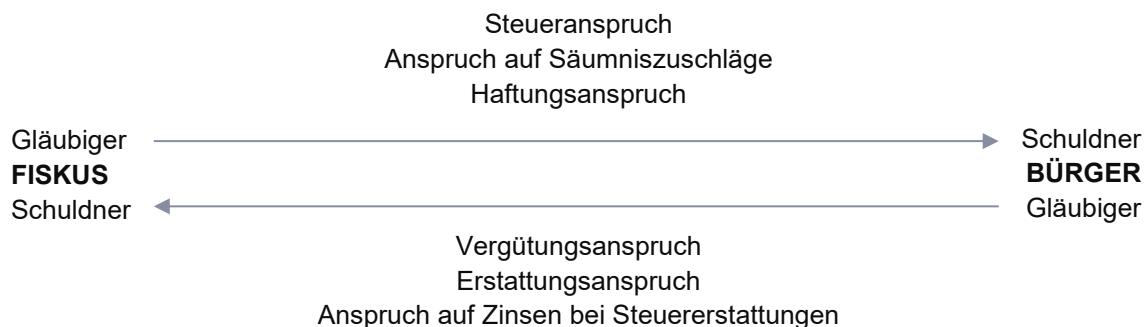
Nr. 4: Zinsen (§§ 233 ff. AO)

Nr. 5: Säumniszuschläge (§ 240 AO)

Nr. 6: Zwangsgelder (§ 329 AO)

2. Schuldner der Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis

Die oben bezeichneten Beispiele zeigen, dass bei den unterschiedlichen Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis zumeist der Fiskus (Staat) der Gläubiger und der Bürger der Schuldner ist. Im Einzelfall kann es jedoch auch umgekehrt sein.





3. Entstehung von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis

Es ist folgerichtig, dass Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis erst dann festgesetzt werden können, wenn sie entstanden sind. § 38 AO enthält die grundsätzliche Regelung zur Entstehung. Danach entsteht ein Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis dann, wenn der gesetzliche Tatbestand verwirklicht ist, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (AEAO zu § 38, Nr. 1). Diese Vorschrift hat vor allem Bedeutung, wenn in Einzelsteuergesetzen keine Sonderregelungen getroffen sind.

► **Übungsfall:**

Moritz Moll ist Unternehmer. Er hatte für das Jahr 10 eine ESt-Abschlusszahlung von 100.000 € zu bezahlen. Als Vorauszahlungen hatte er in 10 für das Jahr 10 insgesamt 120.000 € entrichtet. Außerdem hatte er an seine 20 Arbeitnehmer jeweils am letzten Werktag des Monats die Arbeitslöhne für den vorangegangenen Monat bezahlt. Wann sind diese Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis entstanden?

► **Lösung:**

Jahreseinkommensteuer: Sie entsteht nach § 36 Abs. 1 EStG mit Ablauf des Veranlagungszeitraums. Dies ist sachgerecht, da der Stpfl. die Höhe der Steuer ab diesem Zeitpunkt nicht mehr beeinflussen kann.

ESt-Vorauszahlung: Sie entsteht nach § 37 Abs. 1 Satz 2 EStG jeweils mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem sie zu entrichten ist. So ist der Anspruch für das erste Quartal 10 mit Beginn des 1.1.10 entstanden und die 1. Vorauszahlung von 30.000 € war am 10.3.10 zu bezahlen (§ 37 Abs. 1 Satz 1 EStG).

LSt: Nach § 38 Abs. 2 Satz 2 EStG entsteht die LSt in dem Zeitpunkt, in dem der Arbeitslohn dem Arbeitnehmer zufließt. Dies war jeweils der letzte Werktag des Monats.

Diese Beispiele zeigen, dass das EStG abweichend von § 38 AO bestimmte Entstehungszeitpunkte vorsieht. Sonderregelungen finden Sie in allen Einzelsteuergesetzen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entstehung der Umsatzsteuer – v10177

§ 38 AO findet als eigenständige Entstehungsvorschrift vor allem in folgenden Fällen Anwendung:

3.1 Entstehung von Erstattungsansprüchen

Hier ist zuerst zu unterscheiden, aus welchem Grunde es zu einem Erstattungsanspruch gekommen ist.

- In den Fällen der Doppelzahlung, der Zahlung trotz Erlöschens usw. ist der Tatbestand mit der zweiten Zahlung verwirklicht. In diesem Zeitpunkt ist der Erstattungsanspruch entstanden (§ 38 AO).
- Hat der Stpfl. eine zu hohe Steuer bezahlt, weil die Steuer rechtsfehlerhaft zu hoch festgesetzt war, entsteht der Erstattungsanspruch ebenfalls mit der Zahlung (§ 38 AO).
- Erfolgt die Zahlungen des Stpfl. auf Grund zu hoher Vorauszahlungsbescheide, so entsteht der Erstattungsanspruch am Ende des Besteuerungszeitraums, da erst jetzt offenbar ist, dass die Vorauszahlungen die materiell-rechtlich geschuldete Steuer übersteigen (§ 38 AO; § 36 Abs. 1 u. Abs. 4 Satz 2 EStG).
- Werden dem Stpfl. bereits gezahlte Steuern erlassen (§ 227 AO), entsteht der Erstattungsanspruch mit Bekanntgabe der entsprechenden Erlassverfügung.

- Ist eine Erstattung oder Steuervergütung ohne rechtlichen Grund vom FA an den Stpfl. gezahlt worden, entsteht mit der rechtsgrundlosen Zahlung ein Rückforderungsanspruch des FA (als umgekehrter Erstattungs- oder Vergütungsanspruch).



HINWEIS

Der Stpfl. kann seinen Erstattungsanspruch gegen das FA an einen Dritten abtreten oder verpfänden, bzw. Dritte können den Anspruch des Stpfl. pfänden (§ 46 Abs. 1 AO). In diesen Fällen richtet sich ein etwaiger Rückforderungsanspruch nach § 37 Abs. 2 Satz 3 AO auch gegen den Dritten.

3.2 Entstehung von Ansprüchen auf steuerliche Nebenleistungen

Der Entstehungszeitpunkt richtet sich nach § 38 AO.

► **Übungsfall:**

Hans Ketteler hatte einen Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO gestellt, der vom FA rechtmäßig abgelehnt wurde (AEAO zu § 89, Nr. 4.1.2.). Das FA setzt mit Gebührenbescheid (wirksame Bekanntgabe am 25.8.01) gemäß § 89 Abs. 3 Satz 1, Abs. 6 AO eine der Höhe nach korrekte Zeitgebühr von 350 € fest. Wann ist der Gebührenanspruch entstanden?

► **Lösung:**

Ketteler hat einen Antrag beim FA gestellt, für dessen Bearbeitung nach § 89 Abs. 3 Satz 1 AO eine Gebühr – eine steuerliche Nebenleistung i. S. v. § 3 Abs. 4 Nr. 7 AO (Kosten) – erhoben wird. Diese Gebühr wird nach § 89 Abs. 3 Satz 3 AO durch einen gesonderten VA festgesetzt. Der Tatbestand, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft, ist nach § 38 AO verwirklicht, wenn dem Ketteler der Gebührenbescheid wirksam bekanntgegeben wird, hier also am 25.8.01. Die Gebühr wird nach § 220 Abs. 1 AO i. V. m. § 89 Abs. 3 Satz 3 AO am 25.9.01 fällig.

4. Fälligkeit von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis

Von der Entstehung eines Anspruchs ist seine Fälligkeit zu unterscheiden. Fällig ist der Anspruch erst, wenn der Gläubiger die Geldleistung **fordern** kann. Dies setzt voraus, dass

- der Anspruch **entstanden** ist,
- durch VA (oder gleichgestellter Steueranmeldung nach § 168 Satz 1 AO) **festgesetzt** wurde,
- der Geldbetrag für einen bestimmten Tag, den Fälligkeitstag, **angefordert** worden ist.



4.1 Leistungsgebot

Die Aufforderung, den festgesetzten Geldbetrag an einem bestimmten Tag zu bezahlen, nennt § 254 Abs. 1 AO das **Leistungsgebot**. Dieses ist ein eigener SteuerVA (§ 118 AO).



PRÜFUNGSTIPP

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 war ein ESt-Bescheid fast vollständig abgedruckt (vgl. den abschließenden Übungsfall am Ende des LB VerR 03). Die Aufgabenstellung lautete:

Wie viele und welche SteuerVAe befinden sich auf dem auszugsweise wiedergegebenen Inhalt des „Bescheids für 2008 über Einkommensteuer“ des FAs Kempton vom 9.3.2010? Benennen Sie diese mit dem jeweiligen Fachbegriff und erklären Sie kurz prägnant deren Funktion unter Angabe der dafür notwendigen gesetzlichen Vorschriften.

Die Antwort: Unter anderem enthält das Schriftstück zwei Leistungsgebote (§ 254 Abs. 1 AO), und zwar für jeden der Ehegatten eines. Es handelt sich dabei um VAe des Erhebungs- bzw. Vollstreckungsverfahrens. Mit ihnen werden jeweils die Fälligkeit der ESt-Abschlusszahlung und des Verspätungszuschlags bestimmt. Ferner sind die Leistungsgebote allgemeine Vollstreckungsvoraussetzungen.

4.2 Zeitpunkt der Fälligkeit

Nach § 220 Abs. 1 AO richtet sich die Fälligkeit nach den Vorschriften der Einzelsteuergesetze. Fehlt es an einer besonderen gesetzlichen Regelung, so wird ausnahmsweise der Anspruch mit seiner Entstehung fällig (§ 220 Abs. 2 AO).

► Übungsfall:

Lesen Sie bitte noch einmal den obigen Übungsfall „Moritz Moll“. Wann sind die dort genannten Ansprüche fällig?

► Lösung:

Jahreseinkommensteuer: Die **Abschlusszahlung** ist nach § 36 Abs. 4 Satz 1 EStG einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig.

ESt-Vorauszahlungen: Nach § 37 Abs. 1 Satz 1 EStG sind die Vorauszahlungen an den vier Terminen 10.3., 10.6., 10.9. und 10.12. fällig.

LSt: Nach § 41a Abs. 1 Satz 1 EStG muss der Arbeitgeber die einbehaltene LSt eines Monats spätestens bis zum 10. des Folgemonats an das FA abführen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Fälligkeit der Umsatzsteuer – v10178

4.2.1 Fälligkeit von Erstattungsansprüchen

Hier ist wiederum nach der Ursache der Erstattung zu unterscheiden:

- In den Fällen der Doppelzahlung, der Zahlung trotz Erlöschens des Anspruchs usw. fallen nach allgemeiner Meinung Entstehungs- und Fälligkeitszeitpunkt ausnahmsweise zusammen (§ 220 Abs. 2 Satz 1 AO).
- In den übrigen Fällen ist Voraussetzung, dass die Erstattung durch einen entsprechenden Erstattungsbescheid festgesetzt wird. Mit dessen Bekanntgabe wird die Erstattung fällig.

4.2.2 Fälligkeit von Ansprüchen auf steuerliche Nebenleistungen

Hier ergeben sich im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Das FA wird regelmäßig in einem Leistungsgebot den Fälligkeitstermin bestimmen.

► **Beispiel:**

Das FA setzt gegen die Unternehmerin Ketteler einen Verspätungszuschlag (§ 152 AO) fest, da sie ihre Steuererklärung schuldhaft (AEAO zu § 152, Nr. 3) verspätet abgegeben hat. Außerdem hat es ein Zwangsgeld festgesetzt (§ 329 AO), weil sie sich geweigert hat, eine angeforderte Auskunft zu erteilen (§ 93 AO).

Da der Verspätungszuschlag zusammen mit der Steuer festgesetzt werden soll (§ 152 Abs. 11 AO), wird das FA für den Zuschlag dieselbe Fälligkeit wie für die Steuer bestimmen (§ 220 Abs. 2 Satz 1 AO; AEAO zu § 152, Nr. 11).

In der Zwangsgeldfestsetzung wird ein eigenes Leistungsgebot enthalten sein. Der Fälligkeitstermin wird im Zweifel etwa einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids liegen.

5. Säumniszuschläge

Die wichtigste Folge, die sich ergibt, wenn Steuern **bei Fälligkeit nicht bezahlt** werden, ist die Entstehung von Säumniszuschlägen (§ 240 AO).

5.1 Voraussetzungen

Säumniszuschläge fallen nur an, wenn

- Steuern,
- zurückzuzahlende Steuervergütungen oder
- Haftungsansprüche bezüglich Steuern

bei Fälligkeit nicht bezahlt werden.

Bei allen anderen verspäteten Zahlungen von Geldleistungsansprüchen, insbesondere bei steuerlichen Nebenleistungen (§ 240 Abs. 2 AO), können keine Säumniszuschläge erhoben werden.

Die Entstehung von Säumniszuschlägen ist unabhängig davon, ob die Säumnis des Zahlungspflichtigen schuldhaft war.

► **Beispiel:**

Arbeitgeber Ammer schuldet die Zahlung von einbehaltener LSt. Da er zahlungsunfähig ist, kann er sie nicht bezahlen. Aus dem Wortlaut des § 240 Abs. 1 Satz 1 AO folgt, dass Säumniszuschläge kraft Gesetzes anfallen. Im Einzelfall kann allerdings in solchen Fällen ein Erlass nach § 227 AO in Betracht kommen (AEAO zu § 240, Nr. 5).

5.2 Höhe des Säumniszuschlags

Nach § 240 Abs. 1 Satz 1 AO beträgt der Säumniszuschlag für jeden angefangenen Monat der Säumnis 1 % des rückständigen Steuerbetrags. Dieser ist auf den nächsten durch 50 € teilbaren Betrag abzurunden.



HINWEIS

Der BFH hat zuletzt in mehreren Entscheidungen die gesetzliche Höhe der Säumniszuschläge nach § 240 Abs 1 Satz 1 AO bestätigt und sieht – auch für Zeiträume nach dem 31.12.2018 – keine verfassungsrechtlichen oder europarechtlichen Bedenken (BFH, Urt. v. 19.2.2025, XI R 18/23, BStBl. II 2025, S. 479; BFH, Urt. v. 23.8.2023, X R 30/21, BStBl. II 2024, S. 215; BFH, Urt. v. 23.8.2022, VII R 21/21, BStBl. II 2023, S. 304).



► **Übungsfall:**

Die USt der Unternehmerin Christa Windrich beträgt 8.048 € und ist am Montag, den 10.6., fällig. Fr. Windrich bezahlt **a.** am 10.7., **b.** am 11.7., **c.** am 20.12. Wie hoch sind die Säumniszuschläge?

► **Lösung:**

Da Fr. Windrich die USt bei Fälligkeit nicht bezahlt hat, sind Säumniszuschläge nach § 240 Abs. 1 AO angefallen.

- a) **Zahlung am 10.7.:** Die Frist für den ersten Monat beginnt mit Ablauf des 10.6. (§ 108 Abs. 1 AO i. V. m. § 187 Abs. 1 BGB) und endet mit Ablauf des 10.7. (§ 108 Abs. 1 AO i. V. m. § 188 Abs. 2 BGB). Es ist damit ein Säumniszuschlag für einen Monat angefallen. Der Steuerbetrag von 8.048 € wird auf 8.000 € abgerundet, davon 1 % ergibt einen Säumniszuschlag von 80 € (§ 240 Abs. 1 Satz 1 AO).
- b) **Zahlung am 11.7.:** Hier reicht die Säumnis, wenn auch nur mit einem Tag, in den Monat. Es ist somit ein Zuschlag für zwei Monate verwirkt. Dieser beträgt 160 €.
- c) **Zahlung am 20.12.:** Es ist ein Säumniszuschlag für sieben Monate verwirkt. Die Frist beginnt mit Ablauf des Fälligkeitstags, also mit Ablauf des 10.6. (§ 108 Abs. 1 AO i. V. m. § 187 Abs. 1 BGB). Mit Ablauf des 10.12. ist Fr. Windrich sechs Monate säumig (§ 108 Abs. 1 AO i. V. m. § 188 Abs. 2 BGB). Da sie erst am 20.12. bezahlt, hat der 7. Monat angefangen. Der Säumniszuschlag beträgt damit 560 €.



HINWEIS

Wird die dem Säumniszuschlag zugrunde liegende Steuer später korrigiert, so verbleibt es bei dem ursprünglich verwirkten Säumniszuschlag (§ 240 Abs. 1 Satz 4 AO).

5.3 Schonfrist

Der Säumniszuschlag ist **entstanden**, wenn die Steuer bei Fälligkeit nicht bezahlt worden ist. Gemäß § 240 Abs. 3 AO wird der Säumniszuschlag **nicht erhoben**, wenn die Steuer innerhalb einer Frist von drei Tagen nach Fälligkeit **durch Überweisung** entrichtet wird. Man spricht von der so genannten **Schonfrist**. Sie gilt nur in den Fällen der Überweisung, nicht bei Barzahlung oder Zahlung mit Scheck (§ 240 Abs. 3 Satz 2 AO; § 224 Abs. 2 Nr. 1 AO).



HINWEIS

Diese Unterscheidung wird verständlich, wenn man sich den Sinn der Schonfrist klarmacht: Es handelt sich um eine Billigkeitsregelung, durch die ein Stpfl. nicht mit Säumniszuschlägen belastet werden soll, obwohl er am Fälligkeitstag nicht gezahlt hat. Denn er kann die Laufzeit der Überweisung nicht beeinflussen.

► **Übungsfall:**

Fr. Söhnle hat am Dienstag, 10.3.05, ihre ESt-Vorauszahlung i. H. v. 4.000 € zu bezahlen (§ 37 Abs. 1 EStG).

- a) Sie zahlt mit Scheck, der noch am Dienstag, 10.3.05, beim FA eingeht.
- b) Sie überweist auf ein Konto des FA. Die Gutschrift erfolgt am Montag, dem 16.3.05.

AUFGABE

Sind Säumniszuschläge angefallen?

► **Lösung:**

- a) Die Vorauszahlung war am 10.3.05 fällig. Fr. Söhnle hat zwar am 10.3.05 mit Scheck bezahlt, jedoch gilt die Scheckzahlung nach § 224 Abs. 2 Nr. 1 AO erst drei Tage nach dem Tag des Eingangs als entrichtet, also am 13.3.05. Damit ist ein Säumniszuschlag i. H. v. 1 % aus 4.000 € = 40 € angefallen (§ 240 Abs. 1 Satz 1 AO). Da Fr. Söhnle mit Scheck bezahlt hat (§ 224 Abs. 2 Nr. 1 AO), findet § 240 Abs. 3 AO keine Anwendung (§ 240 Abs. 3 Satz 2 AO).
- b) Hier hat Fr. Söhnle den geschuldeten Betrag überwiesen (§ 224 Abs. 2 Nr. 2 AO). Wegen der nicht vorhersehbaren Überweisungszeiten bei Sparkassen und Banken hat es der Gesetzgeber in diesen Fällen bei der Schonfrist belassen (§ 240 Abs. 3 AO). Die dreitägige Frist begann mit Ablauf des 10.3.05 zu laufen (§ 108 Abs. 1 AO i. V. m. § 187 Abs. 1 BGB) und endete mit Ablauf des 13.3.05, einem Freitag. Fr. Söhnle hat verspätet gezahlt. Auch hier ist ein Säumniszuschlag von 40 € angefallen.
- Wäre der Freitag ein Feiertag, so wäre der Eingang der Zahlung am Montag (16.3.) rechtzeitig erfolgt (§ 108 Abs. 1, 3 AO i. V. m. § 188 Abs. 2 BGB).

5.4 Besonderheiten bei Steueranmeldungen

Bei Steueranmeldungen, insbesondere bei den LSt-Anmeldungen (§ 41a Abs. 1 EStG) und den USt-Voranmeldungen (§ 18 Abs. 1 UStG), hat der Stpfl. die Höhe der Steuer selbst zu errechnen und die Steuer am Fälligkeitstag an das FA abzuführen. Nach § 240 Abs. 1 Satz 3 AO tritt die Fälligkeit nicht ein, bevor die Anmeldung dieser Steuern erfolgt ist.

5.5 Verfahren

Wie bereits dargestellt, werden Säumniszuschläge **nicht festgesetzt**. Sie werden im Rahmen der Anmahnung von anderen Steuerrückständen oder durch Zusendung des Kontoauszugs angefordert. Bezüglich der Säumniszuschläge für die zu vollstreckenden Steuern bedarf es vor der Vollstreckung keines Leistungsgebots (§ 254 Abs. 2 AO).



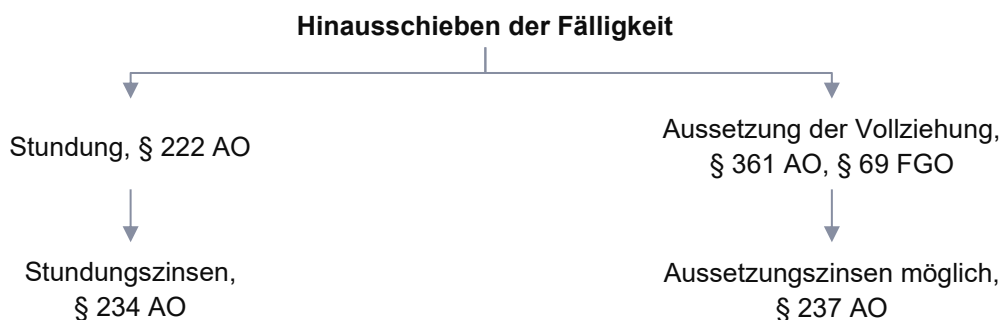
VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verspätungszuschlag vs. Säumniszuschläge – v10179

6. Hinausschieben der Fälligkeit

Durch zwei Maßnahmen des FA kann die Fälligkeit hinausgeschoben werden, nämlich durch

- Stundung oder durch
- Aussetzung der Vollziehung.





HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2024 war das Vorliegen der Voraussetzungen für einen erfolgreichen Stundungs- bzw. AdV-Antrag zu prüfen und zu entscheiden, welcher Antrag Aussicht auf Erfolg hat.

6.1 Stundung

Nach § 222 AO können Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis ganz oder teilweise gestundet werden, wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine **erhebliche Härte** für den Schuldner bedeuten würde.

6.1.1 Voraussetzungen

Stundungen kommen in Betracht bei Vorliegen einer **erheblichen Härte**. Eine solche liegt vor, wenn es dem Schuldner des Anspruchs **vorübergehend** nicht möglich ist, den fälligen Betrag zu bezahlen. Liegt eine **dauernde** Zahlungsunfähigkeit vor, so ist für eine Stundung kein Raum. Es ist vielmehr zu prüfen, ob ein Erlass (§ 227 AO) ausgesprochen werden muss.

6.1.2 Verfahren

Die Stundung erfolgt im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens (§ 5 AO). Im Bereich seiner Ermessenserwägungen wird das FA unter anderem berücksichtigen, welche Steuerarten gestundet werden sollen.

So wird das FA einer Stundung der ESt eher zustimmen als einer Stundung der LSt, die der Arbeitgeber zu entrichten hat. Denn er hat die LSt bei Auszahlung des Arbeitslohns einzubehalten und bis zur Abführung an das FA treuhänderisch zu verwalten (§ 38 Abs. 3 EStG, § 41a Abs. 1 EStG). Dasselbe gilt auch für die Kapitalertragsteuer. Zurückhaltend behandeln Finanzbehörden ebenso die Stundung der Grunderwerbsteuer.

Die Stundung erfolgt auf Antrag (§ 222 Satz 2 AO) und wird durch einen begünstigenden SteuerVA (§ 118 AO) ausgesprochen.

Manchmal werden Stundungen mit **Nebenbestimmungen** versehen (§ 120 Abs. 2 AO), sei es, dass sie unter der Bedingung einer ratenweisen Zahlung gewährt werden, sei es, dass das FA eine Sicherheitsleistung verlangt (§ 222 Satz 2 AO i. V. m. §§ 241 ff. AO).

6.1.3 Wirkung der Stundung

Im Falle der Stundung wird die **Fälligkeit hinausgeschoben**. Dies bedeutet:

- Vollstreckungsmaßnahmen sind unzulässig (§ 254 Abs. 1 Satz 1 AO);
- Säumniszuschläge fallen nicht an (§ 240 AO).

Allerdings sieht § 234 AO vor, dass für die Dauer der Stundung **Zinsen** erhoben werden. Diese sind, wie sich aus § 238 Abs. 1 AO ergibt, nur halb so hoch wie Säumniszuschläge.



HINWEIS

Es ist daher bei Vorliegen der Voraussetzungen sinnvoll, eine Stundung zu beantragen.

Auf die Erhebung von Zinsen kann allerdings nach § 234 Abs. 2 AO verzichtet werden, wenn ihre Erhebung im Einzelfall unbillig wäre.

6.2 Aussetzung der Vollziehung

Zu einer Verschiebung der Fälligkeit (strittig) kommt es ebenfalls, wenn im Rahmen eines außergerichtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfsverfahrens durch einen SteuerVA (§ 118 AO) eine Aussetzung der Vollziehung erfolgt (§ 361 AO; § 69 FGO). Wie sich aus den Absätzen 1 dieser Vorschriften ergibt, hat die Einlegung eines Einspruchs für sich allein keine aufschiebende Wirkung.

► Beispiel:

Karl Bräuer hat seinen ESt-Bescheid für 01 mit einer Abschlusszahlung von 94.376 € erhalten. Er legt Einspruch ein und beantragt eine Steuerminderung von 22.412 €. Trotz des Einspruchs muss Bräuer bei Fälligkeit den vollen Betrag von 94.376 € entrichten (§ 361 Abs. 1 AO).

Einzelheiten der Aussetzung der Vollziehung wurden bereits im Lehrbrief VerfR 07 besprochen.

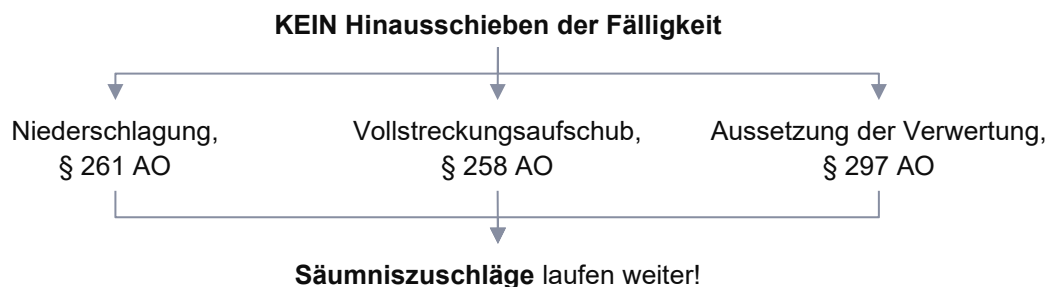
Das Verschieben der Fälligkeit bedeutet aber auch hier:

- Vollstreckungsmaßnahmen sind unzulässig (§ 254 Abs. 1 Satz 1 AO).
- Säumniszuschläge fallen nicht an (§ 240 AO).

Hat der Stpfl. allerdings eine Aussetzung der Vollziehung erreicht, ist aber später im Rechtsstreit unterlegen, so hat er für den ausgesetzten Betrag **Aussetzungszinsen** zu entrichten (§ 237 AO).

6.3 Maßnahmen des Finanzamts, die kein Hinausschieben der Fälligkeit bewirken

Aus den bisherigen Ausführungen ergibt sich, dass folgende Maßnahmen des FA die Fälligkeit der geschuldeten Beträge **nicht** hinausschieben:



6.3.1 Niederschlagung

Nach § 261 AO können Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis **niedergeschlagen** werden, wenn zu erwarten ist, dass die

- Erhebung ohne Erfolg bleiben wird oder
- die Kosten der Erhebung außer Verhältnis zu dem geschuldeten Betrag stehen werden.

Die Niederschlagung ist **kein SteuerVA**, sondern eine finanzamtsinterne Maßnahme, selbst wenn sie dem Betroffenen mitgeteilt wird.

- Säumniszuschläge entstehen weiter (§ 240 AO).
- Die Vollstreckung kann jederzeit wieder aufgenommen werden.

Tritt später die Zahlungsverjährung ein, entfallen diese Folgen, da der Anspruch erloschen ist.

6.3.2 Vollstreckungsaufschub

Nach § 258 AO kann das FA die Vollstreckung, wenn diese unbillig wäre, einstweilen durch Verwaltungsakt (§ 118 AO) einstellen. Dies führt zu denselben Folgen wie die Niederschlagung. Ein Hinausschieben der Fälligkeit ist damit nicht verbunden.



6.3.3 Aussetzung der Verwertung

Ist die Vollstreckung durch Pfändung von Sachen bereits erfolgt, so kann deren Verwertung nach § 297 AO durch Verwaltungsakt (§ 118 AO) einstweilen ausgesetzt werden, wenn sie unbillig wäre. Dies führt zu denselben Folgen wie die Niederschlagung. Ein Hinausschieben der Fälligkeit ist damit nicht verbunden.

7. Erlöschen von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis

Nach § 47 AO erlöschen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis insbesondere durch

- Zahlung,
- Aufrechnung,
- Erlass,
- Festsetzungsverjährung,
- Zahlungsverjährung.

Das Wort „insbesondere“ deutet darauf hin, dass die Abgabenordnung auch noch weitere Erlöschensgründe kennt. So erlöschen verwirkte Säumniszuschläge, falls die geschuldete Steuer innerhalb der Schonfrist überwiesen wird (§ 240 Abs. 3 AO). Von Ausnahmefällen dieser Art abgesehen bleibt es aber auch im Steuerrecht bei den aufgezählten Erlöschensgründen.

8. Zahlung

Gemäß § 224 AO erlischt ein Anspruch, wenn die Zahlung erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn ein Dritter bezahlt hat (§ 48 Abs. 1 AO).

8.1 Zeitpunkt der Zahlung

Der Zeitpunkt der Zahlung ergibt sich aus § 224 Abs. 2 AO:

- Bei Übergabe (Beachte aber § 224 Abs. 4 Satz 1 AO) oder Übersendung von Zahlungsmitteln gilt die Zahlung am Tag des Eingangs als erfolgt.
- Bei Zahlung mit Scheck gilt die Zahlung erst drei Tage nach dem Tag des Eingangs als erfolgt (siehe auch obigen Übungsfall „Söhnle“).
- Bei Überweisung auf ein Konto des FA ist für den Zeitpunkt der Zahlung der Tag der **Gutschrift** maßgeblich.
- Bei Vorliegen eines **SEPA-Lastschriftmandats** gilt die Zahlung am Fälligkeitstag als bewirkt.

8.2 Tilgungsreihenfolge

§ 225 AO sieht eine bestimmte Tilgungsreihenfolge vor, falls der Stpfl. mehrere Steuern schuldet.

- Zahlt er freiwillig, so kann er die Tilgungsreihenfolge selbst bestimmen (§ 225 Abs. 1 AO).
- Zahlt er freiwillig, bestimmt er aber keine Reihenfolge, so ergibt sich eine solche aus § 225 Abs. 2 AO.
- Erfolgt die Zahlung durch Vollstreckung (§§ 249 ff. AO), so bestimmt das FA die Tilgungsreihenfolge (§ 225 Abs. 3 AO).

9. Aufrechnung

Für die Aufrechnung mit Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis sowie für die Aufrechnung gegen diese Ansprüche gelten die Vorschriften des bürgerlichen Rechts (§ 226 Abs. 1 AO). Dies bedeutet, dass die Aufrechnung, soweit § 226 AO keine Besonderheiten vorsieht, nach den §§ 387 ff. BGB zu behandeln ist.

9.1 Aufrechnungslage

Nach § 387 BGB kann vom FA oder vom Steuerschuldner durch einseitige privatrechtliche Willenserklärung aufgerechnet werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Gegenseitigkeit der Forderungen
- Gleichartigkeit der gegenseitigen Forderungen
- Fälligkeit und Durchsetzbarkeit der Forderung des Aufrechnenden (sog. Aktiv- bzw. Gegenforderung)
- Erfüllbarkeit der Verpflichtung des Aufrechnenden (= Entstehung der Forderung beim Empfänger der Aufrechnungserklärung, sog. Passiv- bzw. Hauptforderung)

Sind diese vier Voraussetzungen erfüllt, so spricht man von einer **Aufrechnungslage**.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Aufrechnung – v10180

9.1.1 Gegenseitigkeit

Die Gegenseitigkeit ist gegeben, wenn der Gläubiger, der eine Forderung hat, zugleich der Schuldner der Gegenforderung ist.

► **Beispiel:**

Die Südmetall GmbH schuldet USt. Der Alleingesellschafter und Geschäftsführer der GmbH hat einen ESt-Erstattungsanspruch. Gleichartigkeit der Forderungen liegt vor. Es fehlt jedoch an der Gegenseitigkeit. Die USt schuldet die GmbH, die ESt der Geschäftsführer.

Besonderheiten ergeben sich vor allem deshalb, weil bei der Gegenseitigkeit der Forderungen zu beachten ist, dass es wegen des föderalistischen Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland Landessteuern, Bundessteuern und Gemeinschaftssteuern gibt. § 226 Abs. 4 AO trifft zu dieser Problematik eine Sonderregelung, nach der für die Aufrechnung als Gläubiger bzw. Schuldner des Anspruchs gilt,

- wer die Ertragshoheit für den Anspruch besitzt (Art. 106 GG),
- wer die Verwaltungshoheit besitzt (Art. 108 GG).

9.1.2 Gleichartigkeit

Gleichartigkeit der gegenseitigen Forderungen ist im Allgemeinen gegeben, da sich beim FA und bei den Stpfl. **Geldleistungsansprüche** gegenüberstehen.

Nach Ansicht des BFH ist eine Aufrechnung mit der Haftungsschuld des Eigentümers von Gegenständen (§ 74 AO) gegen dessen Steuervergütungsansprüche mangels Gleichartigkeit nicht zulässig (BFH, Urt. v. 28.1.2014, VII R 34/12, BStBl. II 2014, S. 551).

9.1.3 Fälligkeit und Durchsetzbarkeit der Aktivforderung/Gegenforderung

Die Forderung des Aufrechnenden (sog. Aktivforderung oder **Gegenforderung**) muss fällig und durchsetzbar (s. § 390 BGB) sein.

9.1.4 Erfüllbarkeit der Passivforderung/Hauptforderung

Die Forderung des Empfängers der Aufrechnungserklärung (sog. **Passivforderung** oder **Hauptforderung**) muss erfüllbar sein. Dies ist der Fall, wenn sie entstanden ist.



9.1.5 Unstrittigkeit der Aktivforderung des Steuerpflichtigen

Zu der Aufrechnungslage muss nach § 226 Abs. 3 AO bei Aufrechnungen durch Steuerpflichtige noch hinzukommen, dass die Aktivforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Ansonsten wäre ungerechtfertigten Aufrechnungen durch Steuerpflichtige Tür und Tor geöffnet.

Es ist selbstverständlich, dass das FA im Falle der Aufrechnung durch den Stpfl. dessen Aktivforderung nur mit ernsthaften Gründen bestreiten darf.

9.2 Rechtsnatur der Aufrechnungserklärung

Aus dem Wortlaut des § 226 Abs. 1 AO schließt der BFH, dass die Aufrechnungserklärung, auch seitens des FA, die Ausübung eines privatrechtlichen Gestaltungsrechts darstellt. Daraus folgt, dass die Aufrechnung durch das FA kein hoheitliches Handeln darstellt und damit **kein Steuerwaltungsakt** i. S. v. § 118 AO ist. Sie kann daher auch nicht mit einem Einspruch (§ 347 Abs. 1 AO) angefochten werden.



HINWEIS

*Um gegen eine Aufrechnung des FA vorgehen zu können, muss daher zuerst ein Verwaltungsakt beantragt werden: Dies ist der sog. **Abrechnungsbescheid** gem. § 218 Abs. 2 AO.*

9.3 Wirkung der Aufrechnung

Liegt eine wirksame Aufrechnung vor, so gelten die gegenseitigen Ansprüche, soweit sie sich decken, als in dem Zeitpunkt erloschen, in welchem sie sich als zur Aufrechnung geeignet gegenüberstanden (sog. Rückwirkung der Aufrechnung, § 389 BGB). Auf die Zustimmung des Aufrechnungsempfängers kommt es nicht an.

9.4 Aufrechnungsvertrag

Von der Aufrechnung durch einseitige Willenserklärung ist der Aufrechnungs- oder Verrechnungsvertrag zu unterscheiden. Verrechnungsverträge erfolgen oft durch Umbuchungen des FA, denen der Stpfl. durch **schlüssiges Handeln** zustimmt. Auch sie führen zum Erlöschen der einander gegenüberstehenden Ansprüche (AEAO zu § 226, Nr. 5).

10. Erlass

Erlass eines Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis im **Erhebungsverfahren** bedeutet nach § 227 AO, dass der Fiskus nach Festsetzung der Steuer oder der steuerlichen Nebenleistung auf diesen Anspruch verzichtet.

10.1 Voraussetzungen

Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können erlassen werden, wenn die Einziehung im Einzelfall unbillig wäre. Die unbillige Härte kann in den persönlichen Umständen des Betroffenen liegen (= persönliche Härte) oder sich aus der Natur der Sache ergeben (= sachliche Härte).

10.1.1 Persönliche Erlassgründe

Persönliche Erlassgründe liegen vor, wenn ohne den Erlass die wirtschaftliche Existenz des Steuerpflichtigen gefährdet wäre. Eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz ist insbesondere gegeben, wenn ohne den Erlass die notwendigen Mittel für eine auch bescheidene Lebensführung (Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung) nicht mehr gewährleistet wären.

Darüber hinaus muss der Stpfl. erlasswürdig sein, d. h., er muss sich dem FA gegenüber bisher steuerehrlich verhalten haben und unverschuldet in seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten geraten sein.

Schließlich ist auch die Art der Steuer zu berücksichtigen, die erlassen werden soll. Hierzu gelten die oben zur Stundung dargestellten Grundsätze (Tz. 6.1.2).

► **Übungsfall:**

Kauffrau Dr. Mikulic schuldet ESt i. H. v. 40.000 € sowie Säumniszuschläge i. H. v. 2.400 €. Sie hat sehr große Spielverluste erlitten, so dass sie zahlungsunfähig ist. Deshalb beantragt sie am 15.1.01 beim FA Erding einen Billigkeitserlass nach § 227 AO. Am 27.3.01 wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Wird das FA Erding einen Erlass aussprechen?

► **Lösung:**

Hier kommt kein Billigkeitserlass aus persönlichen Gründen nach § 227 AO in Betracht. Ein solcher würde nach der Situation nicht Fr. Dr. Mikulic entlasten, sondern nur den anderen Gläubigern zugutekommen. Deren Befriedigungsquote würde sich auf Kosten des FA entsprechend erhöhen. Es liegt kein Erlassgrund vor.

10.1.2 Sachliche Erlassgründe

Sachliche Erlassgründe sind verhältnismäßig selten. Diese liegen vor allem dann vor, wenn in einem **Einzelfall** ein Steuergesetz einem Steuerpflichtigen Verpflichtungen auferlegt, die gerade ihn nach dem Sinn des Gesetzes nicht treffen sollen.

Trifft eine solche sachlich unbillige Regelung eine **Vielzahl** von Steuerpflichtigen, so handelt es sich nicht um die Frage eines Steuererlasses im Einzelfall. In diesen Fällen verstößt die gesetzliche Regelung im Zweifel gegen den Grundrechtsschutz nach dem Grundgesetz.

► **Beispiel:**

Jobst Jäger hat seinen ESt-Bescheid (Steuerfestsetzung: 125.367 €) erhalten. Nach Ablauf der Einspruchsfrist bemerkt er einen Rechtsfehler, der seine Steuerschuld um 24.201 € mindern würde. Er beantragt beim FA einen Erlass der ESt i. H. v. 24.201 € (§ 227 AO).

Ein Erlass wegen persönlicher Unbilligkeit kommt nicht in Betracht, da eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz von Jäger nicht ersichtlich ist.

Es könnte ein Erlass wegen sachlicher Unbilligkeit erwogen werden. Einen solchen lehnt die Rechtsprechung allerdings in Fällen der vorliegenden Art ab. Dem Stpfl. war es zuzumuten, seinen Steuerbescheid nachzuprüfen und gegebenenfalls mit einem Einspruch anzufechten. Da er dies nicht getan hat, muss er die Unanfechtbarkeit des Bescheids gegen sich gelten lassen. Würden in diesen Fällen Erlasse ausgesprochen, so würde dies zur Bedeutungslosigkeit von Einspruchsverfahren führen.

10.2 Erlass als Ermessensentscheidung

Der Erlass ist eine Ermessensentscheidung (§ 5 AO). Der Begriff der Unbilligkeit der Einziehung aus persönlichen oder sachlichen Gründen ist allerdings ein Rechtsbegriff, der sich der Ermessensausübung durch das FA entzieht. Daraus folgt: Liegt eine Unbilligkeit vor, so ist die Ermessensausübung der Finanzbehörden auf „0“ reduziert, der Erlass muss ausgesprochen werden.

10.3 Verfahren

Das FA spricht den (Teil)Erlass in Form eines Steuerverwaltungsakts aus (§ 118 AO). Dieser kann mit dem Einspruch (§ 347 Abs. 1 AO) angegriffen werden.



10.4 Erlass im Steuerfestsetzungsverfahren

Auch im **Steuerfestsetzungsverfahren** kann ein Erlass ausgesprochen werden (§ 163 AO). Es gelten dabei die oben erläuterten Grundsätze.

► Beispiel:

Larissa beantragt im Rahmen ihrer ESt-Erklärung einen Teilerlass mit der Begründung, ihr an der Elbe gelegener Handwerksbetrieb sei zwei Monate lang überschwemmt gewesen, so dass dort nicht gearbeitet werden konnte.

Das FA veranlagte Larissa, ohne den Erlass auszusprechen. In einem Vermerk zum Steuerbescheid erläuterte es die Ablehnung.

Larissa legte nur gegen die Ablehnung des Erlasses Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Der ESt-Bescheid wurde bestandskräftig. Fünf Monate später sprach das FA den Erlass aus.

Wie sich aus der Formulierung des § 163 Abs. 2 AO ergibt, ist die Ablehnung des Teilerlasses ein eigener Verwaltungsakt und als solcher anfechtbar. Der im Einspruchsverfahren ergangene Erlass ist Grundlagenbescheid für den ESt-Bescheid, so dass dieser noch nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO korrigiert werden kann (AEAO zu § 163, Nr. 3).

Eine Billigkeitsmaßnahme nach § 163 AO unterliegt keiner eigenen Verjährungsfrist. Sie löst hinsichtlich des Folgebescheids aber nur dann eine Ablaufhemmung nach § 171 Abs. 10 Satz 1 AO aus, wenn sie **vor Ablauf der Festsetzungsfrist** des Folgebescheids bei dem für die Billigkeitsmaßnahme zuständigen FA beantragt worden ist (§ 171 Abs. 10 Satz 3 AO; AEAO zu § 163, Nr. 4, sowie zu § 171, Nr. 6.5).

11. Zahlungsverjährung

Wie sich aus § 47 AO und § 232 AO ergibt, führt die Zahlungsverjährung zum Erlöschen des Anspruchs aus dem Steuerschuldverhältnis.

11.1 Einleitung

Die Zahlungsverjährung ist in §§ 228 ff. AO geregelt. Gemäß § 228 Satz 1 AO unterliegen **alle** Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis i. S. v. § 37 AO der Zahlungsverjährung.

Im Gegensatz zur Festsetzungsverjährung kann die Zahlungsverjährung grundsätzlich nur zum Erlöschen **bereits festgesetzter** Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis führen. Eine Ausnahme gilt für die kraft Gesetzes entstehenden Säumniszuschläge (§ 240 Abs. 1 Satz 1 AO).

11.2 Berechnung der Zahlungsverjährungsfrist



HINWEIS

*Ist zweifelhaft, ob die Zahlungsverjährungsfrist abgelaufen ist, sollte die Prüfung zweckmäßigerweise wieder in der **Reihenfolge (i) Beginn, (ii) Dauer und (iii) Ende** der Frist erfolgen.*

11.2.1 Beginn der Zahlungsverjährung

Nach § 229 Abs. 1 Satz 1 AO beginnt die Verjährung **mit Ablauf** des Kalenderjahrs, in dem der Anspruch erstmals fällig geworden ist.

► Übungsfall:

1. Luisa Kemmater bekommt im Januar 04 seinen ESt-Bescheid für 01 mit einer Steuerschuld von 5.634 €. Da sie ihre Steuererklärung für 01 verspätet abgegeben hat, wird gleichzeitig mit dem ESt-Bescheid 01 ein Verspätungszuschlag festgesetzt (§ 152 Abs. 11 AO).

2. Der Arbeitnehmer Karl Stefani erhält im Mai 04 seinen ESt-Bescheid für 03, der einen Erstattungsbetrag von 1.234 € festsetzt.
3. Die Arbeitgeberin Maximiliane Arlinger hat die im Dezember 06 einbehaltene und am 10.1.07 angemeldete LSt erst am 25.1.07 bezahlt. Es ist ein Säumniszuschlag für einen Monat angefallen.

Wann beginnt die Zahlungsverjährungsfrist für die in den drei Beispielen entstandenen Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis?

► **Lösung:**

1. Nach § 36 Abs. 4 Satz 1 EStG wird die ESt-Abschlusszahlung grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. Der Verspätungszuschlag, der im Allgemeinen zusammen mit dem Steuerbescheid erlassen und bekannt gegeben wird, wird vom FA zum selben Zeitpunkt fällig gestellt. Die Zahlungsverjährung für beide Ansprüche beginnt daher mit Ablauf 04 (§ 229 Abs. 1 Satz 1 AO).
2. Auch Erstattungsansprüche unterliegen der Zahlungsverjährung (§ 228 Satz 1 AO und § 37 AO). Der LSt-Erstattungsanspruch wird mit Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig (§ 36 Abs. 4 Satz 2 EStG). Die Zahlungsverjährung beginnt daher mit Ablauf 04.
3. Säumniszuschläge werden nicht festgesetzt, da sie kraft Gesetzes entstehen (§ 240 Abs. 1 AO). Für sie gibt es keine gesetzliche Fälligkeitsbestimmung. Sie werden daher mit Entstehung fällig (§ 220 Abs. 2 Satz 1 AO). Die Zahlungsverjährung beginnt folglich mit Ablauf 07 (§ 229 Abs. 1 Satz 1 AO). Es bleibt dem FA unbenommen, der Fr. Arlinger eine Zahlungsfrist einzuräumen. In diesem Fall gilt diese (§ 220 Abs. 2 Satz 1 AO).

Fällig werden kann eine Abschlusszahlung erst, wenn das FA eine Anrechnungsverfügung (§ 36 Abs. 4 EStG) erlassen hat. Dies hat Bedeutung für den Beginn der Zahlungsverjährung nach § 229 Abs. 1 AO.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2015 war ein ESt-Bescheid fast vollständig abgedruckt (vgl. den abschließenden Übungsfall am Ende des LB VerFR 03). Die Aufgabenstellung lautete:

Wie viele und welche Steuerverwaltungsakte befinden sich auf dem auszugsweise wiedergegebenen Inhalt des „Bescheids für 2008 über Einkommensteuer“ des FAs Kempten vom 9.3.2010? Benennen Sie diese mit dem jeweiligen Fachbegriff und erklären Sie kurz prägnant deren Funktion unter Angabe der dafür notwendigen gesetzlichen Vorschriften.

Die Antwort: Unter anderem enthält das Schriftstück zwei Anrechnungsverfügungen über die Anrechnung von vorausbezahlter ESt, und zwar für jeden Ehegatten eine. Es handelt sich dabei um Verwaltungsakte, die zum Erhebungsverfahren zählen. In ihnen wird deklaratorisch bezeugt, in welcher Höhe der festgesetzte ESt-Anspruch bereits durch Zahlung erloschen ist.

11.2.2 Dauer der Zahlungsverjährungsfrist

Die Zahlungsverjährungsfrist beträgt grundsätzlich fünf Jahre, in Fällen der § 370 AO, § 373 AO oder § 374 AO jedoch zehn Jahre (§ 228 Satz 2 AO). Der Ablauf der Zahlungsverjährung kann durch

- Hemmung oder
- Unterbrechung beeinflusst werden.

11.2.2.1 Hemmung der Zahlungsverjährung

Nach § 230 AO ist der Ablauf der Verjährung gehemmt, solange der Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt werden kann. Dieser Sachverhalt entspricht dem in § 171 Abs. 1 AO für die Festsetzungsverjährung.



11.2.2.2 Unterbrechung der Zahlungsverjährung

Die Unterbrechung der Zahlungsverjährung ist in § 231 AO geregelt. Mit Beginn des Unterbrechungstatbestands die ursprüngliche Verjährungsfrist. Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Unterbrechungstatbestand endet, beginnt eine neue Zahlungsverjährung zu laufen (§ 231 Abs. 3 AO). Als Unterbrechungstatbestände kommen nach § 231 Abs. 1 Satz 1 AO insbes. in Betracht:

- Nr. 1: ein Zahlungsaufschub, Stundung (§ 222 AO), Aussetzung der Vollziehung (§ 361 AO) oder Vollstreckungsaufschub (§ 258 AO),
- Nr. 3: die Durchführung einer Vollstreckungsmaßnahme (z. B. Pfändung nach §§ 281 ff. AO),
- Nr. 4: die Anmeldung im Insolvenzverfahren,
- Nr. 7: Ermittlungshandlungen des FAs nach dem Wohnsitz oder Aufenthaltsort des Zahlungspflichtigen, z. B. auch durch eine BZSt-Online-Anfrage (BFH, Urt. v. 21.12.2021, VII R 21/19, BStBl. II 2022, S. 295),
- Nr. 8: die schriftliche Geltendmachung des Anspruchs.

► **Übungsfall:**

Der Stpfl. Unterrainer bemerkt im November 07, dass der Eintritt der Zahlungsverjährung für einen ihm gegenüber festgesetzten Steuererstattungsanspruch droht. Wie kann Unterrainer den Eintritt der Zahlungsverjährung verhindern?

► **Lösung:**

Unterrainer muss das FA noch im Jahre 07 schriftlich zur Zahlung auffordern. Die schriftliche Geltendmachung des Anspruchs ist die einzige, aber ausreichende Möglichkeit, wie Steuerpflichtige in der Praxis die Unterbrechung der Zahlungsverjährung nach § 231 Abs. 1 AO gegenüber dem FA herbeiführen können.

Bei der Unterbrechung der Zahlungsverjährung kann deren Beginn ebenso wie deren Ende von erheblicher rechtlicher Bedeutung sein.

11.2.2.1 Beginn der Unterbrechung

Die Zahlungsverjährung kann nur unterbrochen werden, wenn die Unterbrechungshandlung vor Eintritt der Zahlungsverjährung erfolgt ist.

► **Übungsfall:**

Das FA bemerkt am 28.12.06, dass die Zahlungsverjährung für den USt-Anspruch gegen den StB Witte am Ende des Jahres eintritt. Noch am selben Tag versendet es an Witte eine schriftliche Zahlungsaufforderung. Witte erhält diese am 2.1.07. Hat das FA den Ablauf der Zahlungsverjährung unterbrochen?

► **Lösung:**

Nach § 231 Abs. 1 Satz 2 AO findet § 169 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 AO Anwendung. Entscheidend ist also für den Eintritt der Unterbrechung, dass die Zahlungsaufforderung noch im Jahr 06 das FA verlassen hat. Der Ablauf der Zahlungsverjährung wurde daher unterbrochen.

11.2.2.2 Ende der Unterbrechung

Da mit dem Ende der Unterbrechungshandlung eine neue Verjährungsfrist beginnt (§ 231 Abs. 3 AO), muss auch dieses Ende genau ermittelt werden. Bei den meisten Unterbrechungstatbeständen handelt es sich um Dauerverwaltungsakte oder längere Zeit andauernde Handlungen des FA. § 231 Abs. 2 AO bestimmt deshalb jeweils das Ende dieser Maßnahmen.

► **Beispiel:**

Das FA stundet im November 08 dem Arbeitgeber eine LSt-Zahlung, die mit Ablauf 08 verjähren würde (§ 228 AO), bis 31.5.09. Die Unterbrechungshandlung endet im Mai 09 (§ 231 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO). Mit Ablauf des Jahres 09 beginnt somit eine neue fünfjährige Verjährung zu laufen (§ 231 Abs. 3 AO).

Zu beachten ist, dass die Verjährung nur iHd. Betrags unterbrochen wird, auf den sich die Unterbrechungshandlung bezieht (§ 231 Abs. 4 AO).

► **Beispiel:**

Auer schuldet dem FA USt für 02 i. H. v. 2 Mio. €. Die Zahlungsverjährung tritt planmäßig mit Ablauf 09 ein. Das FA stundet im Dezember 09 dem Auer die USt, danach hat er in 10 bis 13 die USt in Raten von jährlich 500.000 € an das FA zu entrichten.

Die Stundung führt zur Unterbrechung der Zahlungsverjährung (§ 231 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO, § 222 AO). Die Stundung endet für die einzelnen Raten von je 500.000 € in den Jahren 10 bis 13 (§ 231 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 4 AO). Mit Ablauf der Jahre 10 bis 13 beginnt jeweils für die in diesen Jahren fälligen Raten eine neue Verjährungsfrist von fünf Jahren (§ 231 Abs. 3 AO). Die Zahlungsverjährung für die letzte Rate i. H. v. 500.000 € beginnt mit Ablauf 13 und endet mit Ablauf 18.

12. Abrechnungsbescheide

Grundlage für die **Verwirklichung** von Ansprüchen aus dem Steuerschuldverhältnis sind die Verwaltungsakte, mit denen diese Ansprüche festgesetzt wurden (§ 218 Abs. 1 AO). Nur bei Säumniszuschlägen genügt die Verwirklichung des Tatbestands des § 240 Abs. 1 AO.



HINWEIS

Die „Finanzbehörde“ i. S. d. § 218 Abs. 2 Satz 1 AO ist nach den allgemeinen Zuständigkeitsregelungen der §§ 16 ff. AO zu bestimmen. Die bisher anderslautende Auffassung, wonach für Entscheidungen durch einen Abrechnungsbescheid das FA zuständig ist, das den Anspruch aus dem Steuerschuldverhältnis festgesetzt hat, um dessen Verwirklichung gestritten wird, hat der BFH aufgegeben (BFH, Urt. v. 19.3.2019, VII R 27/17, BStBl. II 2020, S. 31).

Kommt es zum Streit zwischen dem Betroffenen und der Finanzbehörde über die **Verwirklichung** (nicht Festsetzung) dieser Ansprüche, so hat die Finanzbehörde nach § 218 Abs. 2 AO durch **Abrechnungsbescheid** zu entscheiden. Hinzuweisen ist darauf, dass sich Streitigkeiten dieser Art immer im **Erhebungsverfahren**, aber niemals im Festsetzungsverfahren abspielen.

► **Beispiel:**

1. Nachdem das FA aufgerechnet hat (§ 226 AO), bezweifelt der Empfänger der Aufrechnungserklärung das Vorliegen der Aufrechnungslage.
2. Zwischen dem FA und der Zahlungsschuldnerin bestehen Meinungsverschiedenheiten darüber, ob die Zahlungsverjährung eingetreten ist.
3. Karla beantragt in 05 eine Änderung der Verrechnung der von ihr entrichteten Kapitalertragsteuer nach § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG.

Bei Streitigkeiten dieser Art muss der Betroffene einen Abrechnungsbescheid nach § 218 Abs. 2 AO anfordern, den er dann, wenn der Bescheid seiner Rechtsauffassung widerspricht, mit einem Einspruch anfechten kann (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

Nach § 218 Abs. 2 Satz 2 AO hat das FA ebenfalls durch Abrechnungsbescheid zu entscheiden, wenn es zu Streitigkeiten zwischen der Finanzbehörde und dem Stpfl. über Erstattungsansprüche (§ 37 Abs. 2 AO) kommt.



► **Übungsfall:**

Das FA hat nach Ansicht des erstattungsberechtigten Arbeitnehmers Boris Karlof die LSt-Erstattung auf ein falsches Konto überwiesen. Das FA weigert sich, die Erstattung noch einmal auf das von Karlof gewünschte Konto zu überweisen, weil es der Ansicht ist, zu Recht die Erstattung auf das Konto Karlofs überwiesen zu haben.

► **Lösung:**

Karlof muss also einen Abrechnungsbescheid (§ 218 Abs. 2 AO) beantragen und gegebenenfalls gegen diesen Einspruch einlegen (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO).

III. ÜBUNGSFALL

ANGABE

Martina Merkel ist Inhaberin eines Einzelgeschäfts in Darmstadt. Ihre Ehefrau Sabine hat größeren vermieteten Grundbesitz; die Summe ihrer positiven Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7 EStG (Überschusseinkünfte) beträgt nicht mehr als 500.000 €. Am 15.2.08 erreichte die Eheleute eine Prüfungsanordnung. Aus ihr ergab sich, dass die ESt der Eheleute 04 bis 06 geprüft werden sollte, ebenso die USt und die Gewerbesteuer der Martina Merkel für 04 bis 06. Die Eheleute waren in diesen Jahren zusammen zur ESt veranlagt worden. Die Bescheide waren alle endgültig ergangen. Als Begründung fand sich bezüglich Martinas ein Hinweis auf § 193 Abs. 1 AO, bezüglich Sabines ein Hinweis auf § 193 Abs. 2 Nr. 2 AO. Die Prüfungsanordnung war gerichtet an die „Eheleute Martina Merkel, Frankfurter Str. 127, 64293 Darmstadt“. Die Anordnung enthielt eine Rechtsbehelfsbelehrung.

Am 20.4.08 erschien Steueramtmann Bock zur Prüfung. Diese zog sich bis zum 5.5.08 hin. Am 10.6.08 fand die Schlussbesprechung statt. Dabei erklärte Bock den Eheleuten, er habe auch die ESt 03 geprüft, da sich dies wegen Unklarheiten in der Steuererklärung 03 als zweckmäßig erwiesen habe. Es habe sich in der Tat herausgestellt, dass gerade für 03 erhebliche Mehrergebnisse entstanden wären. Schließlich wurden die Mehrergebnisse der geprüften Jahre erörtert. Eine längere Diskussion ergab sich, weil Bock eine größere Spende für die Partei „Demokratische Wählerunion“ im Jahre 06 nicht anerkannte, da seiner Meinung nach die Voraussetzungen des § 10b Abs. 2 EStG nicht vorlagen. Martina Merkel war der Ansicht, die Prüfung hätte sich nur auf ihr Unternehmen, aber nicht auf private Spenden erstrecken dürfen.

Die Ergebnisse der Prüfung fasste Bock in seinem Prüfungsbericht zusammen. Daraufhin erließ das FA am 11.10.08 die Änderungsbescheide, die sich alle auf § 173 AO stützten. Die Spenden ließ es nicht zum Abzug zu. Die Eheleute hatten sich inzwischen an einen StB um Hilfe gewandt, der für sie gegen alle Änderungsbescheide zulässige Einsprüche einlegte. Sie trugen im Einzelnen vor:

Die Prüfungsfeststellungen hätten nicht verwertet werden dürfen, weil die Prüfungsanordnung wegen verfahrensrechtlicher Mängel unwirksam sei. Die Prüfung hätte sich keinesfalls auf die Spenden erstrecken dürfen, sondern allein auf die Einkünfte der Eheleute aus Gewerbebetrieb und Vermietung und Verpachtung.

AUFGABEN

- a) Sind dem FA bei Erlass der Prüfungsanordnung Fehler unterlaufen?
Welche Rechtsfolgen ergeben sich gegebenenfalls daraus?
- b) Durften die Prüfungsfeststellungen verwertet werden?
- c) Konnte Steueramtmann Bock die Prüfung auf die Spenden ausdehnen?
- d) Ist gegen die Prüfungsanordnung ein Rechtsbehelf gegeben?
Aus welchen Gründen ist es empfehlenswert, dass sich Steuerpflichtige gegen eine Prüfungsanordnung wenden, wenn sie mit dieser nicht einverstanden sind?
- e) Welcher Rechtsbehelf ist gegen den Prüfungsbericht möglich?



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall VerfR 08 – v13139

LÖSUNGSHINWEISE	Punkte	
	Soll	Ist
Frage a): Sind dem FA bei Erlass der Prüfungsanordnung Fehler unterlaufen? Welche Rechtsfolgen ergeben sich gegebenenfalls daraus? Die Prüfungsanordnung ist ein Steuerverwaltungsakt (§ 118 AO, § 196 AO). Hier sollen sowohl der Betrieb der Martina Merkel als auch die Mieteinkünfte der Sabine Merkel einer AP unterzogen werden. Das FA Darmstadt hat also hier in Wirklichkeit zwei Prüfungsanordnungen gegen verschiedene Steuerpflichtige auf einer Verfügung erlassen. Dies war zulässig (BFH, Urt. v. 28.10.1988, III R 52/86, BStBl. II 1989, S. 257). Auch die Anordnungen für die verschiedenen Kalenderjahre 04 bis 06 sind mehrere Verwaltungsakte in einer Verfügung zusammengefasst.	1	
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Prüfungsanordnung könnten sich auch aus § 121 Abs. 1 AO ergeben. Martina Merkel ist Gewerbetreibende. Die Prüfungsanordnung stützt sich daher auf § 193 Abs. 1 AO. Als Begründung genügt ein Hinweis auf § 193 Abs. 1 AO (AEAO zu § 193, Nr. 4 Satz 3).	1	
Sabine Merkel fällt allerdings nicht unter § 193 Abs. 1 AO, da die Summe ihrer positiven Einkünfte nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 bis 7 EStG (Überschusseinkünfte) nicht mehr als 500.000 € beträgt (§ 147a AO). Bei ihr durfte eine Prüfung nur unter den Voraussetzungen des § 193 Abs. 2 Nr. 2 AO angeordnet werden. Die Prüfung muss also hinreichend begründet werden (§ 121 Abs. 1 AO; AEAO zu § 193, Nr. 5 Satz 5). Der einfache Hinweis auf § 193 Abs. 2 Nr. 2 AO entspricht diesem Erfordernis nicht. Damit lag ein Verstoß gegen § 121 Abs. 1 AO vor. Dieser Rechtsverstoß des FAs ist ein heilbarer Formfehler (§ 126 Abs. 1 Nr. 2 AO, § 126 Abs. 2 AO), jedoch ist eine Heilung nicht erfolgt.	1	
Die Prüfungsanordnungen wurden von den Eheleuten nicht mittels Einspruch angefochten (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 AO). Sie sind damit bestandskräftig. Eine Heilung kommt daher nicht mehr in Betracht. Da die Anordnung gegenüber Sabine Merkel insoweit aber gegen § 121 AO verstößt, ist sie rechtswidrig und bleibt dies auch nach Eintritt der Bestandskraft.	1	
Es scheidet inzwischen aber auch eine Korrektur nach § 130 Abs. 1 AO aus, die im Ermessen des FAs liegen würde. Einerseits hat die Prüfung bereits stattgefunden, andererseits hätte Sabine Merkel gegen die Prüfungsanordnung Einspruch einlegen können. In solchen Fällen sieht es die Rechtsprechung des BFH als angemessen an (§ 5 AO), wenn das FA eine Korrektur nach § 130 Abs. 1 AO ablehnt (BFH, Urt. v. 26.3.1991, VII R 15/89, BStBl. II 1991, S. 552); ansonsten würde die Einspruchsfrist des § 355 AO leer laufen, wenn in diesen Fällen immer eine Korrektur nach § 130 Abs. 1 AO möglich wäre.	1	

Zu untersuchen ist, ob die Prüfungsanordnungen ordnungsgemäß bekannt gegeben worden sind. Die Adressierung erfolgte an die „Eheleute Martina Merkel“. Die zeitgemäße Anschrift wäre sicherlich an die „Eheleute Martina und Sabine Merkel“. Dennoch liegt hier kein Adressierungsmangel vor. Das FA wollte die Prüfungsanordnungen an die Eheleute richten. Die Anschrift bringt dies eindeutig zum Ausdruck.	1	
Frage b): Durften die Prüfungsfeststellungen verwertet werden? Der Prüfer hat auch die ESt für das Jahr 03 geprüft, obwohl die Prüfungsanordnung diesen Zeitraum nicht umfasste (§ 196 AO, § 194 Abs. 1 AO). Da es an einer Anordnung fehlte, stand der Auswertung der Besteuerungsgrundlagen für das Jahr 03 ein Verwertungsverbot entgegen. Das FA hätte die Möglichkeit gehabt, die Prüfungsanordnung für 03 bis zum Abschluss der Prüfung nachzuholen. Dies hat es jedoch nicht getan. Da die Steuerpflichtige bisher keine Möglichkeit hatte, sich gegen die Prüfung des Jahres 03 zu wenden, insbesondere eine rechtsbehelfsfähige Prüfungsanordnung nicht vorlag, kann sie sich auf das Verwertungsverbot erst im Einspruchsverfahren gegen den Änderungsbescheid berufen (BFH, Urt. v. 20.2.1990, IX R 83/88, BStBl. II 1990, S. 789).	1	
Frage c): Konnte Steueramtmann Bock die Prüfung auf die Spenden ausdehnen? Der Berücksichtigung der Spenden an die Demokratische Wählerunion stand kein Verwertungsverbot entgegen. Laut Prüfungsanordnung umfasste die AP auch die ESt (§ 196 AO, § 194 Abs. 1 AO). Deshalb konnte auch die fehlerhafte Anerkennung der Spenden, soweit sie die Jahre 04 bis 06 betraf, rückgängig gemacht werden. Die AP umfasst also nicht nur Besteuerungsgrundlagen, die in Zusammenhang mit dem Unternehmen der Martina Merkel stehen.	1	
Frage d): Ist gegen die Prüfungsanordnung ein Rechtsbehelf gegeben? Gegen Prüfungsanordnungen kann sich der Betroffene mit Einspruch wehren (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 AO).	1	
Aus welchen Gründen ist es empfehlenswert, dass sich Steuerpflichtige gegen eine Prüfungsanordnung wenden, wenn sie mit dieser nicht einverstanden sind? Ist die Steuerpflichtige mit der Prüfungsanordnung nicht einverstanden, so muss sie Einspruch einlegen. Tut sie dies nicht, so wird sie bestandskräftig. Dies bedeutet, dass sich die Betroffene gegen die später auf Grund der AP ergehenden Änderungsbescheide nicht mehr erfolgreich mit Einwendungen gegen die Prüfungsanordnung wenden kann. Eine Ausnahme gilt nur, wenn der Fehler in der Anordnung zu deren Nichtigkeit führt (§ 125 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 3 AO).	1	
Hat z. B. die Steuerpflichtige die Prüfungsanordnung angefochten, wird aber die Prüfung dennoch durchgeführt, bevor über den Einspruch entschieden ist, und verwertet das FA das Ergebnis der Prüfung in einem Steuerbescheid, so muss die Steuerpflichtige auch diesen Steuerbescheid mit Einspruch angreifen (BFH, Urt. v. 9.5.1985, IV R 172/83, BStBl. II 1985, S. 579).	1	
Frage e): Welcher Rechtsbehelf ist gegen den Prüfungsbericht möglich? Der Prüfungsbericht ist kein Steuerverwaltungsakt (§ 118 AO), da er keine Rechtswirkung nach außen entfaltet. Daher ist ein Einspruch dagegen nicht statthaft (siehe Wortlaut des § 347 Abs. 1 Satz 1 AO).	1	
GESAMTPUNKTZAHL	12	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!